

Código: RG-RH-01

Versión: 05

Fecha:15/01/2026

REGLAMENTO

INTERNO DE TRABAJO



Sistema Alimentador Oriental



Sistema Alimentador Oriental



SISTEMA ALIMENTADOR ORIENTAL S.A.S.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

CAPÍTULO I

SOMETIMIENTO DE EMPRESA Y COLABORADORES

ARTÍCULO 1. El presente es el Reglamento Interno de Trabajo de la Organización **SISTEMA ALIMENTADOR ORIENTAL S.A.S.**, identificada con NIT: 900566324-5, domiciliada en la ciudad de Medellín, en la Carrera 56A No. 62 - 50, Departamento de Antioquia, República de Colombia, el cual regirá en todas las dependencias, sucursales y agencias ya establecidas o que establezca **LA ORGANIZACIÓN** en el país. A sus disposiciones quedan igualmente sometidos tanto ella como sus colaboradores y hace parte de los contratos de trabajo verbales o escritos que la Organización tenga celebrados o celebre en el futuro, salvo estipulaciones en contrario que sólo podrán ser favorables al colaborador.

Para tal efecto, este Reglamento se presenta en los términos del Artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo.

CAPÍTULO II

CONDICIONES DE ADMISIÓN

ARTÍCULO 2. SOLICITUD DE EMPLEO. Quien aspire a ser admitido como colaborador de la Organización **SISTEMA ALIMENTADOR ORIENTAL S.A.S.**, deberá diligenciar un formulario de HOJA DE VIDA corriente para registrarse como aspirante. En el consignará todos aquellos datos requeridos por la Organización para conocer condiciones tales como: datos personales, empleos anteriores, referencias personales, cargo y sueldo al que aspira, entre otros. Esta información podrá ser verificada por la Organización para convocar al aspirante al proceso de selección que tiene institucionalizado, el cual, en caso de ser seleccionado, deberá aportar los siguientes documentos:

1. Hoja de vida con foto reciente tipo documento (3X4), fondo blanco.
2. Fotocopia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o cédula de extranjería, según el caso.
3. Autorización escrita del inspector de trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de estos, el Defensor de Familia cuando el aspirante sea menor de dieciocho (18) años.



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



4. Constancias laborales que certifiquen la experiencia requerida por la Organización para el cargo, indicando: tiempo de servicio, la labor ejecutada y el salario devengado (opcional).
5. Fotocopia de los certificados de estudio requeridos para el cargo y demás que sean exigidos, acorde con los requisitos propios para cada cargo.
6. Certificado de afiliación a la EPS, siempre y cuando haya estado afiliado al Sistema de Seguridad Social integral en épocas anteriores.
7. Certificado de afiliación al Fondo de Pensiones, siempre y cuando haya estado afiliado al Sistema de Seguridad Social integral en épocas anteriores.
8. Documentación complementaria requerida para cada cargo o proyecto.
9. Si la vacante es para ejecutar labores como conductor, deberá allegar licencia de conducción vigente, en la categoría exigida por las autoridades según el tipo de vehículo y acorde con los requisitos exigidos para el cargo.

PARÁGRAFO: Se podrá establecer en la convocatoria, además de los documentos necesarios para valorar la idoneidad mencionada, todos aquellos que se consideren necesarios para la admisión del aspirante.

ARTÍCULO 3. Los requisitos para acceder a un cargo que se encuentre vacante, deberán referirse a méritos o calidades de experiencia, profesión u ocupación de conformidad con los Artículos 2° y 3° de la Ley 931 de 2004.

PARÁGRAFO 1: No se hará exigible la presentación de la Libreta Militar como requisito de empleo de conformidad con lo establecido en el Artículo 1° de la Ley 13 de 1972 y Artículo 42 de la Ley 1861 de 2017.

PARÁGRAFO 2: Queda prohibida la exigencia de pruebas serológicas para determinar la infección por el VIH; ni tampoco se podrá exigir la Abreugrafía Pulmonar como requisitos para el acceso a la actividad laboral o su permanencia en la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 13824 de 1989.

PARÁGRAFO 3: No se podrá ordenar la práctica de la prueba de embarazo como requisito previo a la vinculación de una colaboradora, salvo cuando las actividades a desarrollar estén catalogadas como de alto riesgo, de conformidad con lo establecido en la Resolución 3716 de 1994 y el Decreto 2090 de 2003.

PARÁGRAFO 4: Si a juicio de la Organización, el aspirante no cumple los requisitos establecidos para el cargo, en ningún caso le asiste derecho al aspirante a obtener certificación sobre el resultado de exámenes o evaluaciones, ni a exigir de la Organización explicación sobre su determinación.



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
BUREAU VERITAS
Certification



CAPÍTULO III

TRABAJO MENORES DE EDAD

ARTÍCULO 4. La Organización podrá celebrar contratos de trabajo con menores de dieciocho (18) años y mayores de quince (15) años, de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 113 y siguientes de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.

ARTÍCULO 5. Los colaboradores menores de dieciocho (18) años y mayores de quince (15) años no podrán realizar trabajos que impliquen peligro o que sean nocivos para su salud e integridad física o psicológica o los considerados como peores formas de trabajo infantil. En consecuencia, no podrán ser empleados en los trabajos prohibidos por la Resolución 1796 de 2018, o aquella que la derogue o modifique.

ARTÍCULO 6. Queda prohibido el trabajo nocturno para los colaboradores menores de edad. Los adolescentes mayores de quince (15) y menores de diecisiete (17) años, sólo podrán trabajar en jornada diurna máxima de seis (6) horas diarias y treinta (30) horas a la semana y hasta las 6:00 de la tarde. Los adolescentes mayores de diecisiete (17) años, sólo podrán trabajar en una jornada máxima de ocho (8) horas diarias y cuarenta (40) horas a la semana y hasta las 8:00 de la noche.

ARTÍCULO 7. Los adolescentes autorizados para trabajar tendrán derecho a un salario de acuerdo con la actividad desempeñada y proporcional al tiempo trabajado. En ningún caso la remuneración podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente.

CAPÍTULO IV

PERÍODO DE PRUEBA

ARTÍCULO 8. ESTIPULACIÓN. Una vez admitido el aspirante, la Organización podrá estipular con él un período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar las aptitudes y condiciones del colaborador y por parte de este evaluar la conveniencia de las condiciones de trabajo.

PARÁGRAFO: El período de prueba deberá estipularse por escrito, so pena de que el contrato se entienda regulado desde su iniciación por las normas generales del Código Sustantivo del Trabajo, debido a que el mismo no se presume.

ARTÍCULO 9. DURACIÓN. El período de prueba en un contrato laboral no puede exceder de dos (2) meses. Por su parte, en los contratos de aprendizaje, el período de prueba es de tres meses.

En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año, el período de prueba no podrá ser superior a la quinta (1/5) parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos (2) meses.



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
BUREAU VERITAS
Certification



Cuando entre un mismo empleador y colaborador se celebren contratos de trabajo sucesivos no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer contrato.

ARTÍCULO 10. PRÓRROGA DEL PERÍODO DE PRUEBA. Cuando el período de prueba se pacte por un plazo menor al de los límites máximos expresados en el artículo anterior, las partes pueden prorrogarlo antes de vencerse el período inicialmente estipulado, sin que el tiempo total de la prueba pueda exceder los dos (2) meses.

ARTÍCULO 11. EFECTOS DEL PERÍODO DE PRUEBA. Durante el período de prueba, la Organización puede dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo sin lugar a indemnización por despido injusto y sin previo aviso, en razón a una causa objetiva como falta de aptitudes o habilidades del colaborador. Si expirado el período de prueba, el colaborador continuare al servicio de la Organización, con su consentimiento expreso o tácito por este hecho, los servicios prestados por aquel a esta, se consideran regulados por las normas generales del Código Sustantivo del Trabajo desde la iniciación de dicho periodo.

ARTÍCULO 12. Los colaboradores en periodo de prueba gozan de todos los derechos laborales, tales como prestaciones sociales y seguridad social establecidas por la Ley.

ARTÍCULO 13. Si el colaborador es ascendido a otro puesto de trabajo, podrá acordar con la Organización mediante otrosí, un periodo determinado en el que evidencie a la Organización las aptitudes del trabajador en el nuevo cargo. Sin embargo, dicho período no podrá ser tenido, en ningún momento, como el periodo de prueba definido en este capítulo y, por tanto, la Organización sólo podrá dar lugar a la terminación del contrato por justa causa o regresar al colaborador a su puesto anterior, sin que esto último constituya o implique responsabilidad alguna para la Organización.

CAPÍTULO V

COLABORADORES OCASIONALES, ACCIDENTALES O TRANSITORIOS

ARTÍCULO 14. DEFINICIÓN. Se consideran colaboradores accidentales o transitorios aquellos que se ocupen en labores de corta duración no mayor de un (1) mes, de índole distinta a las actividades normales de la Organización, es decir, para satisfacer necesidades ajenas al objeto social de la Organización.

Estos colaboradores gozan de los mismos derechos que cualquier otro, por tanto, tienen derecho, además del salario, al descanso remunerado en días de descanso obligatorio, de conformidad con lo prescrito en el Artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo, a su afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral, así como a los beneficios que ello conlleva y al pago de todas las prestaciones sociales correspondientes, de conformidad con la Sentencia C-823 del 2006.



CAPÍTULO VI

CONTRATO DE APRENDIZAJE

ARTÍCULO 15. El contrato de aprendizaje es un contrato laboral especial y a término fijo, el cual se rige por el Código Sustantivo del Trabajo. Mediante este contrato, una persona natural desarrolla formación teórica y práctica en una entidad de formación autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para que adquiera formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad, ocupación o profesión dentro del manejo administrativo, operativo, comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la empresa patrocinadora. La subordinación en este tipo de contrato está referida exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje, y su duración no será superior a tres (3) años. Asimismo, el aprendiz recibirá un apoyo de sostenimiento mensual con el fin de garantizar el proceso de aprendizaje.

ARTÍCULO 16. El contrato de aprendizaje podrá ser celebrado por personas que hayan cumplido la edad establecida por la normatividad vigente, que hayan completado sus estudios primarios o demuestren poseer conocimientos equivalentes a ellos, es decir, saber leer y escribir.

ARTÍCULO 17. El contrato de aprendizaje debe contener, cuando menos, los siguientes puntos de conformidad con lo reglado en el Decreto 1072 de 2015, la Ley 789 de 2002 Razón social de la organización patrocinadora, número de Identificación Tributaria (NIT.), nombre de su representante legal y el número de su cédula de ciudadanía.

1. Razón social o nombre de la entidad de formación que atenderá la fase lectiva del aprendizaje con el número de Identificación Tributaria (NIT), nombre del representante legal y el número de su cédula de ciudadanía.
2. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, tipo y número del documento de identidad del aprendiz.
3. Estudios o clase de capacitación académica que recibe o recibirá el aprendiz.
4. Oficio, actividad u ocupación objeto de la relación de aprendizaje.
5. Duración prevista de la relación de aprendizaje, especificando las fases lectiva y práctica.
6. Fecha prevista para la iniciación y terminación de cada fase.
7. Monto del apoyo de sostenimiento mensual en moneda colombiana.
8. La obligación de afiliación a los sistemas de riesgos laborales en la fase práctica y en salud en la fase lectiva y práctica.
9. Derechos y obligaciones del patrocinador y el aprendiz.
10. Causales de terminación de la relación de aprendizaje.
11. Fecha de suscripción del contrato.
12. Firmas de las partes.

ARTÍCULO 18. La Organización tendrá como cuota mínima de aprendices los señalados



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
BUREAU VERITAS
Certification



por la Ley, la cual será determinada por la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, del domicilio principal de la Organización. Lo anterior se efectuará sin perjuicio de la obligación que le asiste a la Organización como empleador de establecer el número de aprendices que le corresponde, vincularlos o realizar la monetización, debiendo informar a la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, donde funcione el domicilio principal de la Organización, dentro del mes siguiente a la contratación o monetización de la cuota mínima obligatoria.

La determinación del número mínimo obligatorio de aprendices por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se efectuará conforme al procedimiento establecido en el artículo 33 de la Ley 789 de 2002.

En el evento que la cuota mínima de aprendices sea determinada por la Organización, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes al recibo de la información del patrocinador, verificará y determinará, según el caso, la cuota correspondiente, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 33 de la Ley 789 de 2002.

Cuando se presente variación en el número de colaboradores que incida en la cuota mínima de aprendices, la Organización informará tal circunstancia a la Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, donde funciona el domicilio principal de la Organización, en los meses de marzo y septiembre de cada año.

ARTÍCULO 19. Durante toda la vigencia de la relación, el aprendiz recibirá de la Organización un apoyo de sostenimiento mensual que sea como mínimo en la fase lectiva el equivalente al 75% de un (1) salario mínimo mensual vigente.

El apoyo del sostenimiento durante la fase práctica será equivalente al cien por ciento (100%) de un salario mínimo mensual legal vigente.

En ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva.

Si el aprendiz es estudiante universitario, el apoyo de sostenimiento mensual no podrá ser inferior al equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.

ARTÍCULO 20. El contrato de aprendizaje tendrá una duración máxima de tres (3) años y deberá comprender tanto la etapa lectiva o académica como la práctica o productiva, salvo los siguientes casos:

1. Práctica de estudiantes universitarios: En este caso la duración máxima de la relación de aprendizaje será del mismo tiempo que señale el respectivo programa curricular para las prácticas, sin que la duración llegue a superar el término máximo de tres (3) años.



ISO 39001:2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

BUREAU VERITAS
Certification



2. Prácticas de estudiantes técnicos y tecnólogos: La duración máxima de la relación de aprendizaje será de un (1) año, siempre y cuando las prácticas estén contempladas en el pensum académico debidamente aprobado por la autoridad competente.

ARTÍCULO 21. El término del contrato de aprendizaje empieza a correr a partir de la fecha definida en el contrato de aprendizaje y bajo la modalidad respectiva, y de conformidad a lo señalado por la Ley.

1. Cuando el contrato de aprendizaje termina por cualquier causa, la Organización deberá reemplazar al aprendiz o aprendices para conservar la proporción que le haya sido señalada.
2. El contrato de aprendizaje se registrará por la normatividad vigente a la fecha de su celebración.

ARTÍCULO 22. La afiliación de los aprendices, así como el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, se realizarán en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 21 de la Ley 2466 de 2025:

1. **Durante las fases lectiva:** El aprendiz estará cubierto por el Sistema de Seguridad Social en Salud y al Sistema de Riesgos Laborales. La cotización será cubierta plenamente por la Organización patrocinadora como dependiente, sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente.
2. **Durante la fase práctica:** El aprendiz estará afiliado al Sistema de Riesgos Laborales y al Sistema de Seguridad Integral en Pensión y Salud conforme al régimen de trabajadores dependientes. También, el aprendiz tendrá derecho al reconocimiento y pago de todas las prestaciones, auxilios y demás derechos propios del contrato laboral. Cuando las fases lectiva y práctica se realicen en forma simultánea, el aprendiz estará cubierto por salud, pensión y riesgos laborales.

CAPÍTULO VII

JORNADA ORDINARIA, HORARIO DE TRABAJO

ARTÍCULO 23. JORNADA ORDINARIA. La jornada ordinaria de trabajo es la que convengan las partes o a falta de convenio la máxima legal.

Los días laborales y las horas de entrada y salida de los colaboradores son las que a continuación se expresan:



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
BUREAU VERITAS
Certification



PERSONAL ADMINISTRATIVO:

TURNO	HORARIO DE ENTRADA	HORARIO DE SALIDA	DÍAS DE TRABAJO	DÍAS DE DESCANSO	ALIMENTACIÓN
Único	7:30 a.m.	5:30 p.m.	Lunes a viernes	Sábado - Domingo	9:00 a.m. a 9:12 a.m. 12:30 p.m. a 1:30 p.m.

El horario establecido en el presente reglamento para el personal administrativo podrá compensarse en semana de conformidad con lo establecido en el artículo 161, literal d., del Código Sustantivo del Trabajo.

PERSONAL OPERATIVO Y DE MANTENIMIENTO:

TURNO	HORARIO DE ENTRADA	HORARIO DE SALIDA	DÍAS DE TRABAJO	DÍA DE DESCANSO	ALIMENTACIÓN
1. Mañana	6:00 a.m.	1:40 p.m.	Lunes a sábado	Domingo	9:30 a.m. a 09:50 a.m.
	6:00 a.m.	1:40 p.m.	Martes a Domingo	Lunes	9:30 a.m. a 09:50 a.m.
	6:00 a.m.	1:40 p.m.	Miércoles a lunes	Martes	9:30 a.m. a 09:50 a.m.
	6:00 a.m.	1:40 p.m.	Jueves a martes	Miércoles	9:30 a.m. a 09:50 a.m.
	6:00 a.m.	1:40 p.m.	Viernes a Miércoles	Jueves	9:30 a.m. a 09:50 a.m.
	6:00 a.m.	1:40 p.m.	Sábado a Jueves	Viernes	9:30 a.m. a 09:50 a.m.
2. Tarde	2:00 p.m.	9:40 p.m.	Lunes a Sábado	Domingo	6:00 p.m. a 6:20 p.m.
	2:00 p.m.	9:40 p.m.	Martes a Domingo	Lunes	6:00 p.m. a 6:20 p.m.
	2:00 p.m.	9:40 p.m.	Miércoles a Lunes	Martes	6:00 p.m. a 6:20 p.m.
	2:00 p.m.	9:40 p.m.	Jueves a Martes	Miércoles	6:00 p.m. a 6:20 p.m.
	2:00 p.m.	9:40 p.m.	Viernes a Miércoles	Jueves	6:00 p.m. a 6:20 p.m.
	2:00 p.m.	9:40 p.m.	Sábado a Jueves	Viernes	6:00 p.m. a 6:20 p.m.
3. Noche	10:00 p.m.	5:40 a.m.	Lunes a Sábado	Domingo	1:00 a.m. a 1:20 a.m.
	10:00 p.m.	5:40 a.m.	Martes a Domingo	Lunes	1:00 a.m. a 1:20 a.m.
	10:00 p.m.	5:40 a.m.	Miércoles a Lunes	Martes	1:00 a.m. a 1:20 a.m.
	10:00 p.m.	5:40 a.m.	Jueves a Martes	Miércoles	1:00 a.m. a 1:20 a.m.
	10:00 p.m.	5:40 a.m.	Viernes a Miércoles	Jueves	1:00 a.m. a 1:20 a.m.
	10:00 p.m.	5:40 a.m.	Sábado a Jueves	Viernes	1:00 a.m. a 1:20 a.m.
4. Madrugada	3:00 a.m.	10:40 a.m.	Lunes a Sábado	Domingo	7:00 a.m. a 7:20 a.m.
	3:00 a.m.	10:40 a.m.	Martes a Domingo	Lunes	7:00 a.m. a 7:20 a.m.
	3:00 a.m.	10:40 a.m.	Miércoles a Lunes	Martes	7:00 a.m. a 7:20 a.m.
	3:00 a.m.	10:40 a.m.	Jueves a Martes	Miércoles	7:00 a.m. a 7:20 a.m.
	3:00 a.m.	10:40 a.m.	Viernes a Miércoles	Jueves	7:00 a.m. a 7:20 a.m.
	3:00 a.m.	10:40 a.m.	Sábado a Jueves	Viernes	7:00 a.m. a 7:20 a.m.



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



EL HORARIO SERÁ POR TURNOS: En jornadas máximas conforme lo estipula el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, pudiendo la Organización hacer los ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente y teniendo en cuenta la programación operativa y necesidades de la Organización y del servicio público de transporte que ella presta. Por lo anterior, podrán repartirse total o parcialmente las horas de la jornada ordinaria, acogiéndose a la denominada jornada flexible prevista en el Artículo 51 de la Ley 789 de 2002.

La implementación de la jornada laboral se realizará de forma gradual como lo estipula el Artículo 3 de la Ley 2101 de 2021.

PARÁGRAFO 1: El colaborador que labore excepcionalmente el día de descanso obligatorio tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado, o a una retribución en dinero, de acuerdo con el artículo 180 del Código Sustantivo del Trabajo.

PARÁGRAFO 2. JORNADA LABORAL FLEXIBLE: La jornada flexible se estipulará de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, así:

1. El empleador y el colaborador pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la Organización o secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana. En este caso no habrá lugar a recargo nocturno ni al previsto para el trabajo dominical o festivo, pero el trabajador devengará el salario correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre el mínimo legal o convencional y tendrá derecho a un día de descanso remunerado.
2. El empleador y el colaborador podrán acordar que la jornada semanal de máximo cuarenta y dos (42) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis (6) días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En este, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta nueve (9) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de máximo cuarenta y dos (42) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

PARÁGRAFO 3. TRABAJADORES CON RESPONSABILIDADES DE CUIDADO. De conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 2466 de 2025, las partes podrán acordar horarios o jornadas flexibles de trabajo o modalidades de trabajo apoyadas por las tecnologías de la información y comunicación sin desmedro del cumplimiento de sus funciones, enfocadas en armonizar la vida familiar del trabajador que tenga responsabilidades de cuidado sobre personas mayores, hijos e hijas menores de edad,



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



personas con discapacidad, con enfermedades catastróficas, crónicas graves y/o terminales, dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero y segundo civil, o que la persona dependa exclusivamente del cuidado por no tener más familiares, previa certificación de su calidad de cuidador.

El trabajador podrá solicitar al empleador la adopción de una jornada flexible o proponer una modalidad alternativa de trabajo, presentando para ello una propuesta de distribución de los tiempos de trabajo y descanso, y acreditando la existencia de una responsabilidad de cuidado a su cargo.

La solicitud será evaluada por el empleador, quien deberá emitir una respuesta en un plazo máximo de quince (15) días hábiles. En caso de ser aceptada, deberá indicarse el procedimiento de implementación a seguir, incluyendo la nueva distribución de la jornada y los ajustes necesarios para su ejecución. Si la solicitud no es aceptada, el empleador deberá comunicar de manera motivada las razones que impiden su aprobación, o en su defecto, podrá presentar una propuesta alternativa al trabajador.

PARÁGRAFO 4. La Organización, en coordinación con la Caja de Compensación, podrá otorgar a sus trabajadores un (1) día semestral destinado a la integración familiar, el cual se llevará a cabo en un espacio facilitado por dicha Caja de Compensación.

ARTÍCULO 24. Son considerados cargos de manejo, dirección y/o confianza: el Gerente General, directores, jefes, Profesionales, Coordinadores, Líderes, y los demás cargos que por su naturaleza se encuentren en un nivel de especial responsabilidad en la ejecución de procesos estratégicos para la organización.

CAPÍTULO VIII

HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO, AUTORIZACIÓN, RECONOCIMIENTO Y PAGO.

ARTÍCULO 25. TRABAJO ORDINARIO Y TRABAJO NOCTURNO. Trabajo ordinario o diurno es el comprendido entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m.; y el trabajo nocturno es el comprendido entre las 07:00 p.m. y las 6:00 a.m.

ARTÍCULO 26. TRABAJO SUPLEMENTARIO O DE HORAS EXTRAS. Trabajo Suplementario o de horas extras es el que excede de la jornada ordinaria de trabajo y en todo caso el que excede de la jornada máxima legal. En ningún caso podrá superar las dos (2) horas diarias y doce (12) semanales.

PARÁGRAFO. De conformidad con el numeral 2 del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 12 de la Ley 2466 de 2025, la Organización llevará un



ISO 39001:2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

BUREAU VERITAS
Certification



registro del trabajo suplementario de cada trabajador en el que se especifique el nombre, actividad desarrollada y número de horas laboradas con la precisión de si son diurnas o nocturnas.

La Organización está obligada a entregar al trabajador que lo solicite, una relación de las horas extras laboradas, con las mismas especificaciones anteriores. Este registro deberá entregarse junto con el soporte que acredite el correspondiente pago.

ARTÍCULO 27. AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO SUPLEMENTARIO. El trabajo suplementario o de horas extras solo podrá realizarse siempre que la Organización ordene efectuarlo.

ARTÍCULO 28. TASAS Y LIQUIDACIÓN DE RECARGOS.

1. El trabajo nocturno, por el sólo hecho de ser nocturno, se remunera con un recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo diurno, con excepción del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales.
2. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
4. El trabajo en días de descanso obligatorio se remunera con un recargo del cien por ciento (100%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.

PARÁGRAFO TRANSITORIO: El valor del recargo del cien por ciento (100%) en días de descanso obligatorio se implementará conforme las fechas establecidas en el artículo 14 de la Ley 2466 de 2025, el cual se incrementará gradualmente hasta el año 2027, así:

- A partir del 1° de julio de 2025: 80%.
- A partir del 1° de julio de 2026: 90%.
- A partir del 1° de julio de 2027: 100%.

ARTÍCULO 29. OPORTUNIDAD DE LOS PAGOS. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el del recargo por trabajo nocturno se efectuará junto con el del salario ordinario, en el período de pago siguiente, identificando los conceptos.

ARTÍCULO 30. INACUMULABILIDAD DE LOS RECARGOS. Cada uno de los recargos a que se refieren los artículos anteriores se producen de manera exclusiva, es decir, sin acumularlo con ningún otro.

ARTÍCULO 31. REQUISITOS PARA EL PAGO DE TRABAJO SUPLEMENTARIO. La Organización no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras que no haya sido exigido por escrito por ella.



ISO 39001:2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

BUREAU VERITAS
Certification



CAPÍTULO IX

TURNOS ESPECIALES DE TRABAJO NOCTURNO

ARTÍCULO 32. La Organización podrá implementar turnos especiales de trabajo nocturno mediante la contratación de nuevos contingentes de colaboradores con quienes podrá pactar remuneraciones sobre las cuales no opera el recargo del treinta y cinco por ciento (35%) que señala el numeral 1° del Artículo 168 del Código Sustantivo del Trabajo.

ARTÍCULO 33. REMUNERACIÓN. El trabajo de horas extras que se hiciere en los turnos especiales de que trata el artículo anterior se remunerará con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre el valor del salario ordinario que se hubiere pactado para el turno correspondiente.

ARTÍCULO 34. SALARIO EN TURNOS ESPECIALES DE TRABAJO NOCTURNO. En ningún caso el salario para los turnos especiales de trabajo nocturno podrá ser inferior al salario ordinario que se pague en la misma Organización por el trabajo ordinario a los colaboradores que ejecuten labores iguales o similares.

ARTÍCULO 35. LÍMITES EN LA CONTRATACIÓN DE TRABAJO NOCTURNO. La Organización no podrá contratar para turnos especiales de trabajo nocturno a que se refiere el Decreto 2352 de 1965, a los colaboradores que en la actualidad presten sus servicios en ella. Si lo hiciere deberán pagarles el recargo establecido en el numeral 1° del Artículo 168 del Código Sustantivo del Trabajo.

CAPÍTULO X

DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO

ARTÍCULO 36. Serán días de descanso obligatorio remunerado, de acuerdo con la legislación actual y entre tanto no sea modificada por nuevas disposiciones, los domingos o el día que se haya pactado expresamente como jornada de descanso semanal y los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso: 1° de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1° de mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1° de noviembre, 11 de noviembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre; además los días jueves y viernes Santos, el de la Ascensión del Señor, el de Corpus Christi y el del Sagrado Corazón de Jesús.

El descanso en los domingos y demás días expresados en este artículo tienen una duración mínima de 24 horas, no existen descansos creados por acuerdo convencional.

El descanso remunerado del 6 de enero, 19 de marzo, 29 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1° de noviembre, 11 de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, cuando no coincidan en días lunes se trasladarán al lunes de la semana siguiente a dicho día.

PARÁGRAFO. Aplican las excepciones a los días de descanso obligatorio establecidas en el Artículo 175 del Código Sustantivo del Trabajo.



ISO 39001:2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

BUREAU VERITAS
Certification



ARTÍCULO 37. Cuando, por motivo de cualquier fiesta no determinada en este reglamento, la Organización suspendiere el trabajo, está obligada a pagar el salario de ese día como si se hubiere realizado. Pero la Organización no está obligada a pagarlo cuando hubiere mediado convenio expreso para la suspensión del trabajo o su compensación en otro día hábil.

ARTÍCULO 38. DERECHO A DESCANSO REMUNERADO. El empleador debe remunerar el día de descanso obligatorio con el salario ordinario de un día, a los colaboradores que, habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos los días laborables de la semana, no falten al trabajo, o que, si faltan lo hayan hecho por justa causa o por culpa o disposición del empleador.

Se entiende por justa causa el accidente, la enfermedad, la calamidad doméstica, la fuerza mayor y el caso fortuito, o cualquier permiso remunerado establecido en la Política de Ausentismos de la Organización.

No tiene derecho a esta remuneración del descanso obligatorio el colaborador que deba recibir por ese mismo día un auxilio o indemnización en dinero por enfermedad o accidente de trabajo.

Para los efectos de este artículo, los días de fiesta no interrumpen la continuidad y se computan como si en ellos se hubiera prestado el servicio por el colaborador.

Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas, no implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la semana, el colaborador tendrá derecho a la remuneración del descanso obligatorio en proporción al tiempo laborado.

ARTÍCULO 39. REMUNERACIÓN DEL TRABAJO EN DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO. El trabajo en días de descanso obligatorio se remunera con un recargo del cien por ciento (100%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, sin perjuicio del salario ordinario a que tenga derecho el colaborador por haber laborado la semana completa.

Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado sólo tendrá derecho el colaborador, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior.

En el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales prevista en el Artículo 20, literal c. de la Ley 50 de 1990, el trabajador sólo tendrá derecho a un descanso compensatorio remunerado.

PARÁGRAFO 1: Se considera trabajo en día de descanso obligatorio ocasional cuando el colaborador labora hasta dos días de descanso obligatorio dentro de un mismo mes calendario. Por su parte, se considera trabajo habitual en día de descanso obligatorio cuando el colaborador labora tres o más días de descanso obligatorio durante el mes calendario.



ISO 39001:2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

BUREAU VERITAS
Certification



PARÁGRAFO TRANSITORIO. El valor del recargo del cien por ciento (100%) en días de descanso obligatorio se implementará conforme las fechas establecidas en el artículo 14 de la Ley 2466 de 2025.

ARTÍCULO 40. TRABAJO OCASIONAL. El colaborador que labore ocasionalmente en días de descanso obligatorio tiene derecho a un día de descanso compensatorio remunerado o a una retribución en dinero, a su elección en la forma prevista en los Artículos 179 y 180 del Código Sustantivo del Trabajo.

Para el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales, el colaborador solo tendrá derecho a un descanso compensatorio remunerado cuando labore en domingo.

ARTÍCULO 41. AVISO SOBRE TRABAJO EN DÍA DE DESCANSO OBLIGATORIO. Cuando se trate de trabajos habituales o permanentes el día de descanso obligatorio, la Organización enviará comunicación con anticipación de doce (12) horas por lo menos al personal que por razones del servicio no puede disponer del descanso obligatorio. En esta comunicación se incluirá también el día de descanso compensatorio.

ARTÍCULO 42. DESCANSO COMPENSATORIO. Los colaboradores que habitualmente laboren los días de descanso obligatorio, deberán gozar de un día de descanso compensatorio remunerado, sin perjuicio de la retribución en dinero prevista en el Artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo.

ARTÍCULO 43. TRABAJO EN DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO PARA CIERTOS COLABORADORES. Los colaboradores que por sus conocimientos técnicos o por razón del trabajo que ejecutan no pueden reemplazarse sin grave perjuicio para la Organización deberán laborar los días de descanso obligatorio y serán remunerados de conformidad con lo establecido en el Artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo.

ARTÍCULO 44. FORMAS DEL DESCANSO COMPENSATORIO. El descanso semanal compensatorio a que se refieren los artículos anteriores podrá darlo la Organización en alguna de las siguientes formas:

1. En otro día laborable de la semana siguiente a todo el personal o por turnos.
2. Desde el mediodía o las trece (13) horas, esto es, una de la tarde (1:00 p.m.) del domingo, hasta el medio día o las trece (13) horas (1:00 p.m.) del lunes.

ARTÍCULO 45. LABORES QUE NO PUEDEN SER SUSPENDIDAS. Cuando se trata de labores que no pueden ser suspendidas, cuando el personal no pueda tomar descanso en el curso de una o más semanas, se acumulan los días de descanso en la semana siguiente a la terminación de las labores o se paga la correspondiente remuneración en dinero a opción del colaborador.



ISO 39001:2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

BUREAU VERITAS
Certification



ARTÍCULO 46. RELACIÓN DE COLABORADORES SIN DERECHO A DESCANSO.

Cuando se trata de labores permanentes o habituales en días de descanso obligatorio, la Organización fijará en un lugar público del establecimiento con anticipación a doce (12) horas por lo menos, la relación de los colaboradores que por razones del servicio no puedan disponer del descanso en día de descanso obligatorio. En esta relación se incluirá también el día de descanso compensatorio.

CAPÍTULO XI DESCANSO CONVENCIONAL O ADICIONAL

ARTÍCULO 47. DESCANSO CONVENCIONAL. Cuando por motivo de fiesta, la Organización suspendiere el trabajo, estará obligada a pagar el salario de este día como si se hubiera laborado, salvo convenio expreso con sus colaboradores para la suspensión o compensación del trabajo con otro día hábil o cuando la suspensión estuviere prevista en este reglamento, en pacto, convención colectiva de trabajo o fallo arbitral. Este trabajo compensatorio se remunera sin que se entienda como trabajo suplementario o de horas extras, ni implique sobre remuneración alguna.

CAPÍTULO XII VACACIONES

ARTÍCULO 48. VACACIONES REMUNERADAS. Los colaboradores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas.

ARTÍCULO 49. ÉPOCA DE LAS VACACIONES. La época de las vacaciones debe ser señalada por la Organización a más tardar dentro del año siguiente a aquel en que se causen y serán concedidas oficiosamente o a petición del colaborador, sin que se perjudique el servicio y la efectividad del descanso.

La Organización debe dar a conocer al colaborador con quince (15) días de anticipación, la fecha en que le concederá las vacaciones, o en menor tiempo si la Legislación así lo permite.

ARTÍCULO 50. INTERRUPCIÓN JUSTIFICADA DE LAS VACACIONES. La interrupción justificada de las vacaciones no implica para el colaborador la pérdida del derecho a reanudarlas.

ARTÍCULO 51. COMPENSACIÓN DE VACACIONES EN DINERO. Las vacaciones se pueden compensar en dinero, con base en los términos del Artículo 20 de la Ley 1429 de 2010, el cual autoriza que se pague en dinero hasta la mitad de ellas, siempre que el pago coincida con el período de goce en tiempo, caso en el cual debe haber solicitud escrita del



ISO 39001:2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
BUREAU VERITAS
Certification



colaborador y documento en el que por mutuo acuerdo se convenga la compensación en dinero.

Cuando el contrato termina sin que el colaborador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de estas en dinero procederá por un año cumplido de servicios y proporcionalmente por fracción de año. En todo caso para la compensación de vacaciones, se tendrá como base el último salario devengado por el colaborador.

ARTÍCULO 52. MÍNIMO DE VACACIONES ANUALES. En todo caso el colaborador gozará como mínimo de seis (6) días hábiles de vacaciones anuales, días que no son acumulables.

Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por dos (2) años. Cuando se trate de colaboradores técnicos, especializados, de personal de confianza o de manejo y extranjeros que presten sus servicios en lugar distinto del de la residencia de sus familiares, la acumulación podrá ser hasta por cuatro (4) años.

ARTÍCULO 53. ACUMULACIÓN PRESUNTA. Si el colaborador goza únicamente de seis (6) días de vacaciones en un año, se presume que acumula los días restantes a los posteriores, en los términos del artículo precedente.

ARTÍCULO 54. REEMPLAZO. Cuando los colaboradores de dirección, confianza y manejo que hicieren uso de sus vacaciones, la Organización podrá asignarles un reemplazo que cumpla con sus funciones mientras gozan del periodo de vacaciones.

ARTÍCULO 55. VACACIONES COLECTIVAS. La Organización puede programar para todos o parte de sus colaboradores una época de vacaciones simultánea. Las vacaciones para aquellos que en dicha época no lleven un año cumplido de servicios, se remunerarán con el salario que está devengando el colaborador al entrar a disfrutarlas y se entenderá que dichas vacaciones son anticipadas.

ARTÍCULO 56. VACACIONES ANTICIPADAS. La Organización podrá otorgar vacaciones a los colaboradores antes de causar el derecho, y el colaborador no podrá solicitar que se le asigne un nuevo período luego de cumplir el año de trabajo.

ARTÍCULO 57. SALARIO DURANTE EL PERÍODO DE VACACIONES. Durante el período de vacaciones la Organización pagará al colaborador, el salario que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas.

Sólo se excluirá para la liquidación de las vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras. Cuando el salario sea variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el colaborador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se le concedan.



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



ARTÍCULO 58. REGISTRO DE VACACIONES. La Organización llevará un registro de vacaciones y en él anotará la fecha en que ha ingresado al establecimiento cada colaborador, la fecha en que toma sus vacaciones anuales y en que las termina y la remuneración recibida por las mismas. La compensación de estas en dinero procederá proporcionalmente por fracción de año.

CAPÍTULO XIII

PERMISOS Y LICENCIAS

ARTÍCULO 59. PERMISOS OBLIGATORIOS REMUNERADOS. La Organización concederá a sus colaboradores los siguientes permisos necesarios:

1. El ejercicio del sufragio, sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 3° de la Ley 403 de 1997, que establece el derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado por haber votado.
2. El desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, tales como jurado de votación.
3. En caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, entendiéndose como todo suceso personal, familiar, hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, caso fortuito o fuerza mayor cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador.
4. Desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización, o para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avise con la debida oportunidad a la Organización y a sus representantes y que, el número de los que se ausenten no sea tal que perjudique el funcionamiento de la Organización.
5. Asistencia a servicios de salud, lo cual comprende citas médicas de urgencia, citas programadas de medicina general o con especialistas, así como la realización de terapias y tratamientos de salud ordenados por un profesional médico. También, se garantizará el otorgamiento de los permisos necesarios para el diagnóstico y tratamiento integral de la Endometriosis, en estricto cumplimiento de las disposiciones de la Ley 2338 de 2023 y las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social.
6. Asistir a las obligaciones escolares como acudiente, en las que resulte obligatoria la asistencia del trabajador por requerimiento del centro educativo.
7. Atender citaciones judiciales, administrativas y legales.
8. Durante la lactancia.

PARÁGRAFO: La Organización podrá otorgarle al trabajador un (1) día de descanso remunerado por cada seis (6) meses de trabajo, en el cual el trabajador debe certificar el uso de bicicletas como medio de transporte para la llegada y salida del sitio de trabajo.

ARTÍCULO 60. CONDICIONES PARA SU OTORGAMIENTO. Para la concesión de los



permisos a que se refiere el artículo anterior deben cumplirse las condiciones establecidas en la Política de Ausentismo de la Organización, además de las siguientes condiciones:

1. En caso de grave calamidad doméstica, el colaborador debe informar con anterioridad o posterioridad el hecho que la constituye, según lo permitan las circunstancias, y acreditarlo a través de algún medio probatorio, salvo que se trate de hechos suficientemente conocidos.
2. En todo caso, la ponderación de las circunstancias que rodean el caso que da lugar a la calamidad doméstica, debe llevar a establecer, bajo criterios de razonabilidad, cuál es el lapso máximo durante el cual debe otorgarse la licencia por grave calamidad doméstica debidamente comprobada.
3. En caso de asistencia al entierro de compañeros de trabajo, el colaborador debe avisar al empleador con una antelación prudencial. El permiso correspondiente se otorgará a un número de colaboradores cuya ausencia no perjudique el funcionamiento de la Organización, a juicio del Empleador. En todo caso, el porcentaje no podrá exceder del 10% de los colaboradores.
4. En caso de permiso sindical se deberá radicar solicitud por escrito dentro de un término mínimo con 5 días de antelación a la realización del evento.
5. Descanso remunerado durante lactancia: La Organización está en la obligación de conceder a la colaboradora dos descansos de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jornada para amamantar a su hijo, sin descuento alguno del salario por dicho concepto durante los primeros seis (6) meses de edad.
6. Una vez cumplido este periodo, el empleador deberá otorgar un (1) descanso de treinta (30) minutos en los mismos términos del inciso anterior hasta los dos (2) años de edad del menor; siempre y cuando se mantenga y manifieste una adecuada lactancia materna continua. Artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 6 de la Ley 2306 de 2023.
7. Para el otorgamiento de permisos a citas médicas, terapias, tratamientos, y demás diligencias obligatorias, entre otros, el colaborador deberá solicitarlos a la Organización de acuerdo con lo estipulado en la Política de Ausentismo.
8. En los demás casos, el aviso deberá darlo el colaborador con antelación máxima que las circunstancias lo permitan, a menos que se establezca convenio especial en contrario o se trate de concurrencia al servicio médico correspondiente.

ARTÍCULO 61. LICENCIAS. De acuerdo con la normatividad vigente, la Organización brindará las siguientes licencias remuneradas: cinco (5) días hábiles de licencia por luto, 2 semanas por licencia de paternidad y, dieciocho (18) semanas por licencia de maternidad. Estas licencias son remuneradas, la licencia por luto está a cargo del empleador y las licencias de paternidad y maternidad son pagadas por el empleador y reconocidas por la EPS a la que se encuentra afiliado el colaborador.

Licencia por luto: Conceder al colaborador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



cinco (5) días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no incluye la Licencia por luto que trata este numeral. Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente, dentro de los treinta (30) días siguientes a su ocurrencia.

Licencia de maternidad: Toda colaboradora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de dieciocho (18) semanas en la época del parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso. De las dieciocho (18) semanas, una (1) o dos (2), deberán ser disfrutadas antes del parto.

Licencia de paternidad: El cónyuge o compañero permanente tendrá derecho a 2 semanas de licencia remunerada de paternidad.

Licencia parental compartida: Los padres podrán distribuir libremente entre sí las últimas seis (6) semanas de la licencia de la madre, siempre y cuando cumplan las condiciones y requisitos dispuestos en el artículo 2 de la Ley 2114 de 2021. Esta licencia, en el caso de la madre, es independiente del permiso de lactancia.

Para los efectos de esta licencia, los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. El único soporte válido para el otorgamiento de licencia compartida es el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de nacimiento del menor.
2. Debe existir mutuo acuerdo entre los padres acerca de la distribución de las semanas de licencia. Ambos padres deberán realizar un documento firmado explicando la distribución acordada y presentarla ante sus empleadores, en un término de treinta (30) días contados a partir del nacimiento del menor.
3. El médico tratante debe autorizar por escrito el acuerdo de los padres, a fin de garantizar la salud de la madre y el recién nacido.
4. Los padres deberán presentar ante el empleador un certificado médico, en el cual debe constar:
 - a) El estado de embarazo de la mujer; o una constancia del nacimiento del menor.
 - b) La indicación del día probable del parto, o la fecha del nacimiento del menor.
 - c) La indicación del día desde el cual empezarían las licencias de cada uno.
 - d) La licencia parental compartida también se aplicará con respecto a los niños prematuros y adoptivos, teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo Ley 2114 de 2021.

ARTÍCULO 62. Los permisos o licencias no regulados en la legislación laboral colombiana o en la Política de ausentismos de la Organización, deberán solicitarse en forma personal o mediante los canales dispuestos por la Organización debidamente soportado de acuerdo con lo estipulado en la política de ausentismo para su estudio y análisis, la cual fijará y hará constar los términos y condiciones de los mismos, en caso de ser concedidos o autorizados.



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



En los eventos en los que sea negada la solicitud de permiso o licencia presentada por el colaborador, así mismo se le hará saber.

ARTÍCULO 63. Aquellos permisos o licencias concedidos de forma indebida o irregular, o incluso aquellos que de manera autónoma o deliberada decida autorizarse el mismo colaborador, se entenderán como no autorizados y en todo caso se sancionarán de conformidad con lo prescrito en este Reglamento, así como las estipuladas en los Contratos Individuales de Trabajo, pactos, reglamentos, convenciones colectivas de trabajo, política de ausentismo o fallos arbitrales, sin perjuicio de las demás normas y disposiciones no taxativas o de las que sean meramente enunciativas.

CAPÍTULO XIV

SALARIO MÍNIMO, LUGAR, DÍAS, HORAS DE PAGO Y PERÍODOS QUE LO REGULAN

ARTÍCULO 64. FORMAS Y LIBERTAD DE ESTIPULACIÓN. El empleador y el colaborador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales.

No obstante lo dispuesto en los Artículos 13, 14, 16, 21 y 340 del Código Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con estas, cuando el colaborador devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o en días de descanso obligatorio, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie; y, en general, las que se incluyan en dicha estipulación excepto las vacaciones.

En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la Organización que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. El monto del factor prestacional estará exento del pago de retención en la fuente y de impuestos en el porcentaje establecido por las normas tributarias vigentes al momento de su causación.

Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, pero en el caso de estas tres últimas entidades, los aportes se disminuirán en un treinta por ciento (30%).

El colaborador que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación definitiva de su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, sin que por ello se entienda terminado su contrato de trabajo.



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
BUREAU VERITAS
Certification



ARTÍCULO 65. La Organización pagará el salario que sea obligatorio y pactado en cada caso. A los colaboradores para quienes sea aplicable la remuneración de salario mínimo pero que, por razón del servicio contratado, o por disposiciones legales, sólo estén obligados a trabajar un número de horas inferior a las de la jornada legal, se les computará tal salario mínimo con referencia a las horas que trabajen, con excepción de la jornada especial de treinta y seis horas.

ARTÍCULO 66. SALARIO EN ESPECIE. Constituye salario en especie toda aquella parte de remuneración ordinaria y permanente que reciba el colaborador como contraprestación directa del servicio, tales como la alimentación, habitación o vestuario que la Organización suministra al colaborador o a su familia, salvo la estipulación prevista en el Artículo 15 de la Ley 50 de 1990.

El salario en especie debe valorarse expresamente en todo contrato de trabajo. A falta de estipulación o de acuerdo sobre su valor real se estimará pericialmente, sin que pueda llegar a constituir y conformar más del cincuenta por ciento (50%) de la totalidad del salario.

No obstante, cuando un colaborador devengue el salario mínimo legal, el valor por concepto de salario en especie no podrá exceder del treinta por ciento (30%).

ARTÍCULO 67. SALARIO UNIFORME. Cuando se trate de labores en equipo que impliquen la rotación sucesiva de turnos diurnos y nocturnos, la Organización podrá estipular con los respectivos colaboradores, salarios uniformes para el trabajo ordinario y nocturno, siempre que estos salarios comparados con actividades idénticas o similares, compensen los recargos legales.

ARTÍCULO 68. JORNAL Y SUELDO. Se denomina jornal al salario estipulado por días y sueldo el que se estipula por períodos mayores.

ARTÍCULO 69. LUGAR DE PAGO. Salvo estipulación en contrario por escrito, el pago de los salarios se hará donde el colaborador presta sus servicios durante el trabajo o inmediatamente después de terminar la jornada respectiva mediante consignación en una cuenta corriente o de ahorros a su nombre, por pago electrónicos con tarjeta de pago asignada por la Organización y la corporación con la que se tiene el convenio, previo acuerdo entre las partes o en dinero efectivo, a elección de la Organización, de lo que se informará durante la jornada laboral o en contrato laboral.

ARTÍCULO 70. A QUIÉN SE HACE EL PAGO. El salario se paga directamente al colaborador o a la persona que él autorice por escrito.

ARTÍCULO 71. DÍAS DE PAGO. El trabajo de los colaboradores será remunerado de manera quincenal por periodos vencidos, los quince (15) y los treinta (30) de cada mes para todos los colaboradores.



El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del período en que se han causado a más tardar con el salario del período siguiente. Todos estos pagos se deben hacer en las oficinas de la Organización o a la cuenta, de conformidad a lo acordado en el contrato laboral suscrito.

CAPÍTULO XV

SERVICIOS MÉDICOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS PROFESIONALES, PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO, NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ARTÍCULO 72. SERVICIOS MÉDICOS. Los servicios médicos que requieren los colaboradores de la Organización serán prestados bien por la EPS seleccionada por el colaborador para las contingencias de enfermedad general o maternidad, o bien por la ARL, elegida por la Organización para lo correspondiente a los accidentes de trabajo o enfermedad profesional. Por lo que deben someterse a todas las medidas de higiene que prescriban las autoridades del ramo en general y las que se impartan por el comité de higiene y seguridad industrial vigente en la Organización.

ARTÍCULO 73. AVISO A LA ORGANIZACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD. Todo colaborador en el transcurso del mismo día en que se sienta enfermo, salvo imposibilidad comprobada, deberá comunicárselo a su inmediato superior, o a quien haga sus veces, quien hará lo conducente para que sea examinado por el médico correspondiente, a fin de que certifique si puede continuar o no el trabajo y en su caso determinar la incapacidad y el tratamiento a que el colaborador debe someterse. Si este no da aviso oportuno o no se somete a las prescripciones o al examen médico que se le haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada para los efectos a que haya lugar, salvo demostración de que estuvo en absoluta imposibilidad de dar el aviso y someterse al examen en la oportunidad debida.

ARTÍCULO 74. INSTRUCCIONES Y TRATAMIENTOS MÉDICOS. Los colaboradores deberán someterse a las instrucciones y tratamientos que ordena el médico que los haya examinado, así como a los exámenes y tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos ordenen a la Organización en determinados casos.

El colaborador que sin justa causa se negare a someterse a los exámenes y tratamientos antes indicados perderá el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esa negativa, fuera de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 75. ENFERMEDAD CONTAGIOSA O CRÓNICA. El colaborador que se encuentre afectado de enfermedad que no tenga carácter laboral que pueda ser crónica o



ISO 39001:2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
BUREAU VERITAS
Certification



contagiosa para el resto del personal podrá, sin que tal situación comporte discriminación alguna y por estrictos motivos de sanidad del personal y en aras a proteger el interés general, ser reubicado provisionalmente hasta que el médico certifique si puede reanudar tareas o si debe ser retirado definitivamente atendiendo las previsiones legales que para el efecto se consagran.

ARTÍCULO 76. En caso de enfermedad comprobada por la EPS, que incapacite en forma temporal al colaborador para prestar sus servicios, las incapacidades serán remuneradas en la siguiente forma:

1. Cuando un colaborador sea incapacitado por la EPS, la Organización le pagará la incapacidad de acuerdo con las categorías que tiene establecida dicha EPS.
2. Los dos (2) primeros días deben ser pagados en su totalidad por la empresa, y a partir del tercer (3er) día lo paga la EPS. En el Sistema General de Riesgos Laborales, la ARL reconocerá las incapacidades temporales desde el día siguiente de ocurrido el accidente o enfermedad laboral.
3. A partir del tercer (3er) día de incapacidad y hasta el día noventa (90), la EPS deberá cancelar incapacidades con el 66,67% del salario que esté devengando el colaborador al día de la incapacidad. A partir del día noventa y uno (91) y hasta el día ciento ochenta (180), la EPS deberá pagar el 50% del Ingreso Base de Liquidación (IBC).
4. Del día 181 en adelante y hasta por 180 días más, debe ser pagado por la administradora de fondos pensionales, que pueden ser prorrogados por 180 días adicionales hasta tanto se haga el dictamen de pérdida de capacidad laboral, es decir, durante los 360 días adicionales el valor del auxilio es del 50% del IBC.

ARTÍCULO 77. MEDIDAS DE HIGIENE OBLIGATORIAS. Los colaboradores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general y en especial, a las que ordene la Organización para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo, especialmente para evitar los accidentes de trabajo:

1. El colaborador se someterá a los exámenes médicos particulares generales que prescriba la Organización en los períodos y horas previamente fijados por ella.
2. El colaborador usará todos los Elementos de Protección Personal, seguirá las medidas de higiene y salubridad, y en general, seguirá todas las medidas exigidas por las autoridades y la Organización en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
3. Deberá brindar toda la información necesaria y suficiente, previo consentimiento informado, sobre su estado y condiciones de salud que permitan a la Organización tener una base de datos actualizada para conocer, prevenir y mitigar accidentes y enfermedades.
4. Deberá someterse igualmente a las prescripciones y tratamientos preventivos determinados por la Organización. En caso de enfermedad atenderá fielmente las instrucciones y



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



tratamientos del médico correspondiente.

ARTÍCULO 78. PRIMEROS AUXILIOS. En caso de accidente no mortal, aún el más leve o de apariencia insignificante, el colaborador lo comunicará inmediatamente al Jefe Inmediato o superior y/o a quienes hagan sus veces para que estos procuren los primeros auxilios, provean la asistencia médica y tratamiento oportuno y den cumplimiento a lo previsto en el Artículo 220 del Código Sustantivo del Trabajo.

La Organización ordenará inmediatamente la prestación de los primeros auxilios adecuados, la llamada al médico si lo tuviere o a uno particular, si fuere necesario, y tomará todas las medidas que se impongan y que se consideren necesarias para reducir al mínimo las consecuencias del evento, denunciando el mismo en los términos en la Ley.

El médico continuará el tratamiento respectivo e indicará las consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad.

ARTÍCULO 79. RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN. La Organización no responderá por ningún accidente que haya sido provocado deliberadamente o por culpa del colaborador.

En estos casos, su responsabilidad se limita a la prestación de los primeros auxilios. Tampoco responderá la Organización de la agravación que se presente en las lesiones o perturbaciones causadas por cualquier accidente si el colaborador no da aviso oportuno a la Organización sobre el accidente, sin causa justificada.

ARTÍCULO 80. REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO. La Organización llevará un control, de los accidentes de trabajo sufridos por sus colaboradores.

En este registro se consignará la fecha y hora del accidente, el sector de la Organización y circunstancias en que ocurrió, el nombre de los testigos del mismo y, en forma sintética, lo que estos pueden declarar sobre el hecho.

ARTÍCULO 81. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. En todo caso en lo referente a los puntos de que trata este capítulo, tanto la Organización como los colaboradores se someterán a lo contemplado en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Organización, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del trabajo.

En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo, tanto la Organización como los colaboradores, se someterán a la normatividad vigente del sistema general de riesgos laborales, de conformidad con los términos estipulados en los preceptos legales y demás normas concordantes y reglamentarias.



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
BUREAU VERITAS
Certification



CAPÍTULO XVI

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

ARTÍCULO 82. De conformidad con lo establecido en la Resolución 2013 de 1986, el Decreto 1295 de 1994, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y demás normas concordantes, la Organización cuenta con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el fin de evitar a los trabajadores enfermedades laborales y accidentes de trabajo.

Dentro de las obligaciones de la Organización para promover y vigilar el cumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo, se encuentra la conformación del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST.

ARTÍCULO 83. CONFORMACIÓN DEL COPASST. Conforme las normas que regulan la materia, el COPASST se encuentra conformado de la siguiente forma:

1. La Organización tendrá un comité integrado por dos (2) representantes de los colaboradores y dos (2) representantes del empleador, con sus respectivos suplentes. Este comité se denominará “COPASST”.
2. El empleador designará directamente a sus representantes y los colaboradores elegirán los suyos a través de votación secreta, los cuales conformarán el Comité para un período de dos (2) años, contados a partir de la fecha de comunicación de la elección y/o designación.

ARTÍCULO 84. FUNCIONES DEL COPASST. Son funciones del COPASST, las siguientes:

1. Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento de los programas de seguridad y salud en el trabajo.
2. Participar de las actividades de promoción, prevención, divulgación e información de los programas de seguridad y salud en el trabajo.
3. Realizar inspecciones de seguridad a los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y operaciones e informar sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir medidas de prevención.
4. Proponer actividades de capacitación en salud en el trabajo dirigidos a todos los niveles de la Organización.
5. Colaborar en el análisis de la causalidad de los accidentes de trabajo, enfermedades de origen laboral y proponer al empleador las medidas correctivas.
6. Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la solución de problemas relativos a la salud en el trabajo y estudiar las sugerencias que presentan los colaboradores en materia de medicina, higiene y seguridad industrial.
7. Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que desarrollen, el



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
BUREAU VERITAS
Certification



cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los colaboradores y las autoridades competentes.

8. Elaborar su propio plan de trabajo, el cual debe comprender:

Definición de objetivos y metas.

Actividades de prevención y control.

Recursos necesarios.

Asignación de responsabilidades.

9. Evaluar y controlar el plan.

CAPÍTULO XVII

ORDEN JERÁRQUICO DE LA ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 85. JERARQUÍA. Para efectos de autoridad y ordenamiento de la Organización, la jerarquía será ejercida en la siguiente forma:



CAPÍTULO XVIII

PRESCRIPCIONES DE ORDEN

ARTÍCULO 86. DEBERES GENERALES DEL COLABORADOR. Los colaboradores tienen como deberes generales los siguientes:

1. Respeto y subordinación a sus superiores.



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



2. Respeto a sus compañeros de trabajo.
3. Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de las labores.
4. Observar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y en la disciplina.
5. Ejecutar los trabajos que se le encomiendan con honradez, orden, buena voluntad y de la mejor manera posible.
6. Hacer las observaciones que considere convenientes, lo mismo que las reclamaciones y solicitudes por conducto del respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.
7. Recibir y acatar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, el orden y la conducta en general, con su verdadera intención, que será en todo caso la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la Organización en general.
8. Observar rigurosamente las medidas y precauciones indicadas por la Organización para el buen manejo de máquinas e instrumentos de trabajo y evitar los accidentes de trabajo.
9. Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar donde debe desempeñarse, siendo prohibido, en consecuencia, salvo orden de sus superiores pasar al puesto de trabajo de otros compañeros.

CAPÍTULO XIX

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES PARA LA ORGANIZACIÓN Y LOS COLABORADORES

ARTÍCULO 87. La Organización, acoge en un todo, las obligaciones estipuladas en el Artículo 57 y 58 del Código Sustantivo del Trabajo:

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL EMPLEADOR: Son obligaciones especiales del empleador:

1. Poner a disposición de los colaboradores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados, equipos, máquinas y elementos necesarios para la realización de las labores.
2. Procurar a los colaboradores instalaciones apropiadas y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud.
3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. Para este efecto, la Organización mantendrá lo necesario según reglamentación de las autoridades.
4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones previstas en el presente reglamento.
5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del colaborador, a sus creencias e ideologías.
6. Conceder al colaborador las licencias y permisos remunerados establecidos en este reglamento que se otorguen en cumplimiento de la Política de Ausentismos de la Organización.



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



7. Dar al colaborador, a la expiración del contrato, una certificación en que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, e igualmente, hacerle practicar el examen de retiro. Se considerará que el colaborador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurrido cinco (5) días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para las prácticas del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente.
8. Pagar al colaborador el auxilio de transporte o auxilio de conectividad de acuerdo con lo previsto en la Ley.
9. Cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes.
10. Tener al día los registros de horas extras.
11. Conservar el puesto a los colaboradores que estén disfrutando de los descansos remunerados o de licencia o permiso remunerado, debidamente otorgado en los términos de este reglamento y la Política de Ausentismos de la Organización. Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad que emplee, con indicación de la fecha de nacimiento de las mismas.
12. Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, este garantizará el acceso del colaborador menor de edad a la capacitación laboral y concederá licencia no remunerada cuando la actividad escolar así lo requiera. Será también obligación de su parte, afiliarlo al Sistema de Seguridad Social Integral, suministrarle cada cuatro meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un vestido de labor, teniendo en cuenta que la remuneración mensual sea hasta dos veces el salario mínimo vigente en la Organización (Artículo 57 del C.S.T.).
13. Cumplir con las normas y políticas relacionadas con el Derecho a la Desconexión Laboral de acuerdo con lo establecido en la Ley 2191 de 2022.
14. Garantizar igualdad entre todos los colaboradores de la organización y propender por la igualdad de oportunidades para evitar tratos discriminatorios al interior de la organización en razón del género.
15. Implementar los ajustes razonables necesarios para garantizar que cada trabajador con discapacidad pueda disfrutar y ejercer sus derechos en el lugar de trabajo, en igualdad de condiciones con los demás. Esto incluye la eliminación de barreras actitudinales, comunicativas y físicas, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1618 de 2012 y las normas que la modifiquen o complementen. El objetivo es asegurar su acceso, desarrollo y permanencia en el empleo.
16. Implementar las acciones guiadas por la Unidad del Servicio Público de Empleo, para eliminar cualquier tipo de barrera de acceso o permanencia, y propiciar la colocación sin ningún tipo de discriminación, especialmente de mujeres, jóvenes, migrantes, víctimas del conflicto, y procedentes de municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET y Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC, o los que los modifiquen o complementen, personas en condición de vulnerabilidad.
17. Atender con debida diligencia y en la medida de sus posibilidades las órdenes expedidas por autoridades competentes a favor de personas víctimas de violencias basadas en el sexo y en contra del presunto perpetrador.
18. Otorgar en la medida de las posibilidades de la Organización el derecho preferente de reubicación en la empresa a las mujeres trabajadoras que sean víctimas de violencia de



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
BUREAU VERITAS
Certification



pareja, de violencia intrafamiliar y tentativa de feminicidio comprobada, sin desmejorar sus condiciones, y garantizar la protección de su vida e integridad, así como a las demás personas que sean víctimas de violencia de pareja y violencia intrafamiliar.

19. Contratar trabajadores con discapacidad conforme a lo establecido en el numeral 15 del artículo 15 de la Ley 2466 de 2025, el cual exige vincular al menos dos trabajadores con discapacidad por cada 100 empleados. A partir de una planta de 501 trabajadores, se deberá contratar un trabajador con discapacidad adicional por cada tramo de 100 trabajadores.
20. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL COLABORADOR. Son obligaciones especiales del colaborador:

1. Realizar personalmente la labor, en los términos estipulados; observar los preceptos del Reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le impartan el empleador o sus representantes, según el orden jerárquico establecido.
2. No comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante las autoridades competentes.
3. Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes.
4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros.
5. Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios.
6. Prestar la colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o cosas de la Organización o establecimiento.
7. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales.
8. La colaboradora en estado de embarazo debe empezar a disfrutar la licencia remunerada consagrada en el numeral 1 del Artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, al menos una semana antes de la fecha probable del parto.
9. Registrar en las oficinas de la Organización su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de cualquier cambio que ocurra.
10. Ejecutar el contrato de buena fe, con honestidad, honorabilidad y poniendo al servicio de la Organización toda su atención y capacidad de trabajo.
11. Aceptar la práctica de un examen cuando decida realizar pruebas generales o cuando a juicio del empleador existan serias dudas de que el colaborador se presentó a laborar bajo el efecto del alcohol, de drogas enervantes o sustancias psicoactivas que pongan en peligro la seguridad de las personas al interior de la Organización o a la comunidad en general, presentación personal e imagen corporativa.
12. Cumplir fiel y estrictamente todas y cada una de las disposiciones de los Estatutos y



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



Reglamentos de la Organización y de las demás normas que esta dicte o las que resultan de la naturaleza del contrato y las previstas en las diversas disposiciones legales, convencionales y resoluciones de las autoridades competentes.

13. Conservar la disciplina que exigen el servicio y la buena marcha de la Organización.
14. Asistir con puntualidad a su sitio de trabajo, portando su uniforme de dotación, el carné de la Organización y demás distintivos, documentos e implementos requeridos para iniciar labores.
15. Permanecer en su sitio de trabajo hasta la terminación de su jornada o hasta que llegue la persona que debe recibirle el turno. Prestar el servicio de manera puntual, cuidadosa y diligente.
16. Guardar absoluta lealtad para con la Organización y mantener en reserva los secretos comerciales, técnicos o administrativos, cuya divulgación pueda causar perjuicio a la Organización.
17. Ejercer por sí mismo aquellas labores o tareas conexas, accesorias o complementarias a la principal del cargo que desempeñe, tales como el mantenimiento simple y rutinario de los equipos a su cargo, limpieza y correcta presentación del sitio de trabajo.
18. No transportar en los vehículos de la Organización a personas y objetos ajenos y extraños a ella sin previa autorización, ni prestar tales vehículos a los colaboradores o personal no autorizados.
19. Informar inmediatamente sobre cualquier accidente y daño que sufran las máquinas o los vehículos de la Organización, por leves que ellos sean.
20. Observar y cumplir con suma diligencia y cuidado las órdenes e instrucciones sobre el manejo de vehículos, equipos de comunicación y cómputo y todos los demás materiales y elementos de trabajo, a fin de evitar accidentes, daños y pérdidas de cualquier índole para la Organización.
21. Laborar las horas extras establecidas cuando así lo indique la Organización por razones de trabajo, de acuerdo a la necesidad del servicio y según la Ley.
22. Someterse a las requisas y registros indicados por la Organización.
23. Portar permanente y debidamente el uniforme entregado por la Organización de acuerdo con los estándares establecidos, haciendo un buen y adecuado uso del mismo, manteniendo la buena imagen y presentación personal.
24. Usar correctamente los elementos de protección y seguridad suministrados.
25. Acatar las órdenes e instrucciones sobre seguridad y vigilancia de los bienes de la Organización.
26. Registrar por sí mismo el ingreso y la salida a los turnos de trabajo respectivos en el sistema de control de horario que establezca la Organización.
27. Cumplir con las políticas, procedimientos, reglamentos, horarios y turnos establecidos por la Organización.
28. Cumplir estrictamente las normas de tránsito y transporte cuando la Organización le confíe el manejo de sus vehículos.
29. Asistir con puntualidad y provecho a los cursos, reuniones, charlas, conferencias, o capacitaciones que le sean programadas por la Organización.



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
BUREAU VERITAS
Certification



30. Cumplir los programas complementarios de gestión de seguridad y salud en el trabajo, calidad y medio ambiente, establecidos por la Organización.
31. Cumplir con las normas establecidas en los reglamentos de cada proceso.
32. Garantizar el cumplimiento de los servicios a través de las instrucciones dadas por el equipo de control de flota del vehículo y las instrucciones del Centro de Mando de Operaciones (CMO).
33. Ser cuidadoso en el manejo y mantenimiento de los equipos, herramientas y vehículos a su cargo.
34. Desempeñar el cargo para el cual fue contratado, pero, si por necesidades del trabajo fuera necesario desempeñar otros trabajos similares, análogos o conexos estará obligado a hacerlo cuando así se le ordene.
35. Hacer buen uso de los bienes e instalaciones de la Organización.
36. Hacer devolución, en el momento de la desvinculación de la Organización, de la dotación, herramientas, elementos, carné y demás documentos que le fueron suministrados y confiados para la ejecución de su oficio.
37. Reportar a sus superiores cualquier hecho extraño o anómalo que observe en las instalaciones o vía pública donde desempeña su labor y que pueda poner en peligro a los usuarios, o a las personas que trabajan, o a la propia Organización o a sus bienes.
38. Mantener en sus relaciones con sus superiores y compañeros de trabajo un comportamiento respetuoso y culto en sus modales y en sus palabras.
39. Tratar a los superiores, compañeros de trabajo, clientes, usuarios, proveedores y público en general, con respeto y cortesía.
40. Mantener una actitud leal con la Organización evitando los comentarios o las críticas a la misma con sus compañeros de trabajo o con personas ajenas a la Organización. Cualquier sugerencia para una mejor marcha de la Organización, para una mejor realización del trabajo o para unas mejores relaciones humanas debe comunicarla directamente a su superior.
41. Guardar absoluta honradez frente a los bienes de la Organización o de los dineros recibidos en la ejecución de las labores encomendadas.
42. Cumplir con el Sistema de Gestión Integral establecido por la Organización.
43. Evitar e impedir la pérdida o desperdicio de combustible, energía, insumos, herramientas y otros elementos materiales.
44. Las personas que tienen personal a cargo deben planear, organizar, dirigir, coordinar y vigilar el trabajo que ejecuta cada uno de los subalternos y el suyo propio, con el fin de obtener la mayor productividad, dentro de la calidad exigida por las normas de la Organización.
45. Las personas que tienen personal a cargo deben mantener la disciplina dentro de su grupo, por el buen uso de su autoridad y estimular el trabajo en equipo y la colaboración del personal en todas las tareas que se le encomienden.
46. Mantener las comunicaciones necesarias en todo nivel, respetando y haciendo respetar los conductos regulares establecidos.
47. Dar ejemplo de su conducta y comportamiento dentro y fuera de la Organización.



48. Entregar de manera inmediata o cuando sea el caso, toda la información y documentación que se requiera para acreditar su idoneidad y competencia para el cargo.
49. Realizar la entrega oportuna de los controles de tiempo y de los gastos o reembolsos.
50. Cumplir las citas o reuniones que se programen.
51. Informar a la Organización de cualquier negocio que realice con los clientes de la misma y/o de cualquier gratificación o regalo que reciba por parte de ellos.
52. En caso de incapacidad médica deberá aportar o enviar la certificación expedida por el médico tratante de la EPS, a más tardar al día siguiente de su incapacidad.
53. Revisar, al momento de iniciar la operación en cada vehículo, la existencia de la documentación de tránsito y transporte respectiva e informar de inmediato cualquier anomalía que detecte. Ningún vehículo de trabajo podrá operar sin portar los siguientes documentos: Licencia de Tránsito original, SOAT original, tarjeta de operación original, revisión técnico mecánica y ambiental original y demás documentos a que haya lugar.
54. Revisar en cada vehículo el equipo de carretera: botiquín, conos, tacos, linterna, mazo, extintor, etc., y revisar la presión y carga en el manómetro. Si encontrase que el extintor se encuentra vencido o sin carga Informará de inmediato a su superior para disponer lo pertinente.
55. Revisar el vehículo antes de salir del patio, verificar y diligenciar la lista de chequeo de inspección preoperacional.
56. Respetar los límites de velocidad, teniendo en cuenta las velocidades máximas establecidas.
57. Todos los responsables de la conducción de vehículos en general deben cumplir con los requerimientos e instrucciones impartidas por Autoridades de Tránsito y Transporte, por el Ente Gestor y por la Organización.
58. Podrá dar por terminado el contrato de trabajo mediante preaviso de treinta (30) días calendario para que el empleador provea su reemplazo.
59. Las demás que resulten de la naturaleza del contrato de trabajo, de las disposiciones legales de este Reglamento o de las que sean asignadas por el empleador al colaborador en los estatutos de la Organización, manuales de funciones, procedimientos, descripción de perfiles, informes, cartas, circulares o cualquier otro documento que la Organización expida para tal fin.

ARTÍCULO 88. Además del estricto cumplimiento de las Obligaciones Especiales establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, los colaboradores deben acatar durante la vigencia del contrato laboral, aquellas otra fijadas en el Sistema Integrado de Gestión, el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, el Contrato de Concesión CN 2012-0207 suscrito con la Organización de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada - METRO DE MEDELLÍN LTDA. -, el Manual de Operaciones, el Código Nacional de Tránsito Terrestre, el Manual de Mantenimiento, el Código de Ética, así como las estipuladas en pactos, reglamentos, convenciones colectivas de trabajo o fallos arbitrales, sin perjuicio de las demás normas y disposiciones no taxativas o de las que sean meramente enunciativas.

ARTÍCULO 89. La Organización, acoge en un todo, las prohibiciones estipuladas en el



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
BUREAU VERITAS
Certification



PROHIBICIONES A LOS EMPLEADORES. Se prohíbe a los empleadores:

1. Deducir, retener o compensar suma alguna de monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los colaboradores sin autorización previa de estos para cada caso y sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes:
 - a. Respecto de salarios, pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los Artículos 113, 150, 151, 152 y 400 del Código Sustantivo del Trabajo.
 - b. Las cooperativas y/o fondos de empleados pueden ordenar retenciones hasta de cincuenta por ciento (50%) de salarios y prestaciones para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en que la Ley las autorice.
2. Obligar en cualquier forma a los colaboradores a comprar mercancías o víveres en almacenes que establezca el empleador.
3. Exigir o aceptar dinero del colaborador como gratificación para que se le admita en el trabajo o por un motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este.
4. Limitar o presionar en cualquier forma a los colaboradores en ejercicio de sus derechos de asociación.
5. Imponer a los colaboradores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.
6. Hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo.
7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios.
8. Emplear en las certificaciones de que trata el Ordinal 7º del Artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de “lista negra”, cualquiera que sea la modalidad que se utilice, para que no se ocupen en otras organizaciones a los colaboradores que se separen o sean separados del servicio.
9. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los colaboradores o que ofenda su dignidad.
10. Ejercer, promover o permitir cualquier práctica discriminatoria, directa o indirecta, que menoscabe o anule los derechos y la dignidad de los trabajadores por razones de sexo, identidad de género, orientación sexual, nombre identitario, raza, etnia, nacionalidad, ideología política, credo religioso o cualquier otra condición personal ajena a su desempeño laboral.
11. Exigir a la persona en estado de embarazo la ejecución de labores que requieran esfuerzos físicos que puedan producir el aborto o impedir el desarrollo normal del feto, conforme a las recomendaciones y/o restricciones médicas. Ante la negativa de la trabajadora, no se podrá disminuir su salario, ni desmejorar sus condiciones de trabajo, por lo tanto, se garantizará su permanencia y la reubicación en un puesto de trabajo acorde con su estado.
12. Discriminar a personas trabajadoras víctimas de violencias basadas en género por causas asociadas a estas circunstancias.
13. Despedir o presionar la renuncia de las personas trabajadoras por razones de carácter religioso, político, racial y/o étnico.



ISO 39001:2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

BUREAU VERITAS
Certification



14. Limitar o presionar en cualquier forma a las personas trabajadoras para dejar el ejercicio de su libertad religiosa o político, cuando esta no interfiera con las actividades propias del cargo.
15. Despedir o presionar la renuncia de las personas trabajadoras por razones de carácter de enfermedad o afectaciones a la salud mental.

PROHIBICIONES A LOS COLABORADORES. Se prohíbe a los colaboradores:

1. Sustraer de la fábrica, taller, vehículos o establecimiento, los útiles de trabajo, las materias primas, productos elaborados o cualquier elemento sin permiso del Empleador.
2. Presentarse al trabajo en estado de alicoramiento, cualquiera que sea su grado, o bajo la influencia de narcótico o de drogas enervantes o con síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas o drogas enervantes, o que presente aliento alcohólico y con signos de trasnocho, y/o ingerir bebidas alcohólicas en las instalaciones de la Organización durante o fuera de la jornada de trabajo o fuera de las instalaciones de la Organización durante la jornada de trabajo, así sea por la primera vez, o presentarse al trabajo en la jornada de la mañana o de la tarde bajo el efecto de bebidas embriagantes o con los efectos que estas producen al día siguiente, ya que estas actuaciones afectan directamente y de manera delicada la ejecución de sus funciones y su adecuado desempeño, y significan un potencial riesgo también para la seguridad de los compañeros de trabajo, los pasajeros, los demás trabajadores y la comunidad en general. Lo anterior siguiendo los lineamientos de la Sentencia C-636 emanada de la Honorable Corte Constitucional del diecisiete (17) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).
3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio del trabajo, a excepción de las que con autorización legal pueda llevar el personal de seguridad.
4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del Empleador, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar del trabajo.
5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su declaración o mantenimiento, sea que participe o no en ellas.
6. Hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo.
7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse.
8. Usar los útiles o herramientas suministradas por el Empleador en objetos distintos del trabajo contratado.
9. Incitar al personal para que desobedezcan las órdenes impartidas por sus superiores o jefes inmediatos.
10. Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad, la de sus compañeros de trabajo, usuarios, actores de la vía, la Organización o la de terceras personas, que amenace o perjudique las máquinas, los elementos o el establecimiento, taller o lugar donde el trabajo se desempeñe.



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



11. Iniciar o terminar el trabajo en horas distintas de las reglamentarias o hacer cambios de turnos de trabajo o reemplazar a otro colaborador sin orden o autorización del respectivo superior.
12. Salir de las instalaciones de la Organización en horarios distintos a los asignados para descanso sin previa autorización del jefe inmediato.
13. Fumar, consumir bebidas alcohólicas o narcóticos en las instalaciones o vehículos de la Organización o sitios no autorizados.
14. Manejar u operar vehículos, equipos o máquinas que no se le hayan asignado o para lo cual no tenga la debida autorización.
15. Retirar de los archivos u oficinas documentos o elementos o dar a conocer cualquier documento sin autorización expresa para ello.
16. Ocuparse en trabajos distintos a los de su cargo dentro de la Organización sin autorización de su superior.
17. Aprovecharse, en beneficio propio o ajeno, de los estudios, informaciones, mejoras, descubrimientos o invenciones efectuadas por personal de la Organización o con su intervención, durante la vigencia del contrato de trabajo y relacionados con las labores o funciones que desempeñe.
18. Suministrar a extraños, sin autorización expresa, especificaciones y datos relacionados con la Organización, con la producción o cualquiera de los sistemas y procedimientos de la Organización.
19. Hacer mal uso de las instalaciones, herramientas, elementos y equipos de la Organización.
20. Presentar para la admisión en la Organización o para cualquier efecto comprobantes o documentos falsos, enmendados o adulterados o no ceñidos a la estricta verdad para cualquier efecto durante su relación laboral.
21. Dar información no cierta en cuanto a subsidio familiar, de transporte u otros beneficios.
22. Distribuir periódicos, hojas volantes, circulares, o portar afiches, o cartelones no ordenados o autorizados por la Organización, dentro de las instalaciones.
23. Retirar de la Organización o de los sitios indicados por ella, vehículos de propiedad de esta, sin la correspondiente autorización.
24. Retirar instrumentos o elementos médicos del dispensario o de los botiquines sin autorización o sin causa justificada.
25. Violar o alterar el funcionamiento de los sistemas de control o cualquiera de sus partes de los diferentes procesos.
26. Incumplir el reglamento de operaciones, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y los demás reglamentos y procedimientos establecidos por la Organización.
27. Desacatar la autoridad.
28. Dormir dentro de la jornada laboral.
29. Producir un accidente por acto de irresponsabilidad.
30. Omitir el envío de información solicitada o enviarla por fuera de los plazos que se establezcan para el efecto.
31. No portar documentación personal y/o del vehículo.
32. No usar el uniforme en los casos que se requiere.



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
BUREAU VERITAS
Certification



33. Tener una deficiente presentación personal.
34. Incumplir las obligaciones relacionadas con las capacitaciones.
35. Recibir durante la jornada de trabajo a personas extrañas, amigos o familiares para atender asuntos personales o negocios propios.
36. Promover altercados, originar riñas, discordias o discusiones con otros colaboradores de la Organización, actores de la vía, usuarios o tomar parte en tales actos dentro de la misma.
37. Mantener intereses comerciales, financieros, técnicos o semejante, tendientes a obtener un provecho personal indebido.
38. Utilizar radios, grabadoras, teléfonos celulares, tabletas, mp3 o cualquier elemento similar en el sitio de trabajo, sin previa autorización.
39. Presentar o proponer para liquidaciones parciales de cesantías, promesas falsas de compraventa u otros documentos semejantes, ficticios, dolosos o falsos.
40. Desacreditar o difamar de cualquier forma y por cualquier medio, las personas, servicios o nombre de la Organización, o incitar a que no se ocupen sus servicios.
41. Realizar o incitar a sus compañeros a realizar actos inmorales, delictuosos o contra las buenas costumbres, o cualquier acto que atente contra la seguridad del empleador, clientes, usuarios, funcionarios o terceros.
42. Incumplir las normas internas de la Organización, en particular las establecidas en el manual de gestión integral, en el manual de operaciones, en el de mantenimiento y demás manuales, políticas, procedimientos e instructivos.
43. La violación de normas reglamentarias establecidas por la Organización, el Ente Gestor o las autoridades competentes.
44. Ocuparse en cosas distintas de sus labores durante las horas de trabajo sin previo permiso del jefe inmediato.
45. Hacer u ordenar diligencias personales a otra persona de la Organización en horas de trabajo sin previa autorización escrita.
46. Crear o alterar documentos para su beneficio personal o el de terceros.
47. Confiar a otro colaborador sin la expresa autorización correspondiente, la ejecución del propio trabajo.
48. Utilizar los computadores y equipos de la Organización para realizar trabajos personales.
49. Instalar o copiar paquetes de informática en los equipos de la Organización, que violen derechos de autor, así como utilizar software no licenciado.
50. Suministrar a extraños sin autorización expresa, datos relacionados con la Organización, operación o con cualquiera de los procedimientos y sistemas de la Organización.
51. Desacreditar o difamar en cualquier forma y por cualquier medio las personas, servicios o nombre de la Organización o incitar a que no se ocupen sus servicios.
52. Destruir, dañar, retirar de los archivos o dar a conocer en cualquier forma documentos o información de la Organización sin autorización expresa y escrita de la misma.
53. Modificar los estados financieros sin el consentimiento del Director Financiero, Contador o el Gerente.
54. Retirar información física o magnética por cualquier medio sin la autorización escrita del director del área.



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
BUREAU VERITAS
Certification



55. Usar la Internet para fines diferentes a los establecidos en sus funciones.
56. Bajar información de la Internet que sea inmoral, pornográfica o que vaya en contra de las buenas costumbres.
57. Introducir en los computadores de la Organización medios magnéticos ajenos a la Organización sin autorización previa, que puedan afectar de cualquier manera los informes o los equipos.
58. Modificar o hacer uso inadecuado a los equipos, maquinarias y herramientas de trabajo.
59. Recibir regalías, atenciones, prebendas o regalos de clientes que comprometan los intereses de la Organización.
60. No ingresar a la caja de la Organización, o no consignar en el banco, según sea el caso, dineros o títulos valores recibidos con motivo del trabajo o de sus funciones, en un término máximo de veinticuatro (24) horas siguientes al recibo del mismo.
61. Utilizar sin la debida autorización claves de acceso diferentes a las propias para ingresar a los aplicativos de sistemas.
62. Retirar del sitio de trabajo los implementos que la Organización le suministre para la labor o cualquier otro elemento de propiedad de la Organización con el que realice la labor encomendada.
63. Realizar actos que lleguen a configurar competencia desleal frente a la Organización.
64. Realizar reuniones en las instalaciones o dependencias de la Organización sin orden o autorización del respectivo superior.
65. Solicitar de sus inferiores en categoría o empleo préstamos en dinero.
66. Manejar y operar vehículos, equipos o máquinas que no se les haya asignado o para lo cual no tienen debida autorización.
67. Rechazar sin causa justificada la realización de trabajos extraordinarios o suplementarios solicitados por la Organización.
68. Utilizar en exceso o indebidamente el celular o el servicio telefónico de la Organización para hacer llamadas de carácter personal.
69. Demorarse más del tiempo indicado del tiempo para almuerzo o refrigerios, sin causa justificada.
70. Hacer uso de fotocopiadoras, fax o impresoras, computadores, escáner o cualquier otro equipo de la Organización para asuntos no relacionados con el trabajo sin la autorización expresa del jefe inmediato.
71. Cometer, permitir, facilitar, tolerar o coadyuvar conductas de acoso laboral que atenten contra cualquiera de los trabajadores de la Organización, en cualquiera de las modalidades definidas por el artículo 2° de la Ley 1010 de 2006.
72. Incumplir con la política de la Organización en cuanto a obtener o recibir préstamos por parte de compañeros o superiores.
73. Todos los demás que resulten de la naturaleza del contrato o de sus cláusulas, de las leyes, políticas, manuales de operación y/o reglamentos, procedimientos, perfiles, funciones generales de la Organización y del cargo.

CAPÍTULO XX



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
BUREAU VERITAS
Certification



ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 90. SANCIONES DISCIPLINARIAS. La Organización podrá imponer a sus colaboradores las amonestaciones o sanciones disciplinarias, prescritas en el presente Reglamento Interno de Trabajo, las estipuladas en el Sistema Integrado de Gestión, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, el Contrato de Concesión CN 2012-0207 suscrito con la organización de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada - METRO DE MEDELLÍN LTDA. -, el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, El Manual de Operaciones y de Mantenimiento, el Código Nacional de Tránsito Terrestre, la Política de no alcohol, drogas y tabaco, el instructivo de Seguimiento a Accidentes de Tránsito y Accidentes de Trabajo, circulares, pactos, convenciones colectivas de trabajo o fallos arbitrales, y las demás contenidas en la legislación laboral, sin perjuicio de las no taxativas o de las que sean meramente enunciativas.

ARTÍCULO 91. CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS: Las faltas disciplinarias son:

1. Gravísimas.
2. Graves.
3. Leves.

ARTÍCULO 92. DESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS.

FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las que objetivamente corresponden a una descripción típica y sancionable a título de dolo o culpa, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo.

FALTAS GRAVES. Son faltas graves las que objetivamente corresponden a una descripción típica y sancionable a título de culpa, cuando se cometa por negligencia, imprudencia, impericia o violación de reglamentos.

FALTAS LEVES. Son faltas leves las que objetivamente corresponden a una descripción típica, siempre y cuando se cometa inconscientemente.

ARTÍCULO 93. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA GRAVEDAD O LEVEDAD DE LA FALTA. Las faltas disciplinarias están taxativamente señaladas en este reglamento. La gravedad o levedad se determinó de conformidad con los siguientes criterios:

1. El grado de culpabilidad.
2. La naturaleza esencial del servicio.
3. El grado de perturbación del servicio.
4. La jerarquía y mando que el colaborador tenga en la Organización.
5. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado.
6. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
BUREAU VERITAS
Certification



cuenta el cuidado del empleado en su preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o de la que se derive de la naturaleza del cargo o función, el grado de participación en la comisión de la falta, si fue inducido por un superior a cometerla o si la cometió en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema, debidamente comprobadas.

7. Los motivos determinantes del comportamiento.
8. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o colaboradores de la Organización.
9. La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será considerada falta grave.

ARTÍCULO 94. CLASES DE SANCIONES. El colaborador de la Organización está sometido a las siguientes sanciones dependiendo de la tipificación de las faltas establecidas en este Reglamento:

1. Terminación del contrato de trabajo para las faltas gravísimas con dolo o culpa gravísima. (*TC)
2. Suspensión del contrato o de las funciones para las faltas cometidas con culpa grave. (*SC)
3. Amonestación escrita, para las faltas leves culposas. (*AE)

PARÁGRAFO: Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

ARTÍCULO 95. SOLICITUD Y PROCEDIMIENTOS. El procedimiento disciplinario se registrará por las garantías del principio del debido proceso, del cual se desprenden los principios de dignidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, derecho a la defensa, contradicción y controversia de las pruebas, intimidación, lealtad y buena fe, imparcialidad, respeto al buen nombre y a la honra. En caso de duda razonable sobre la responsabilidad del trabajador investigado, la decisión deberá adoptarse en su favor. Asimismo, se prohíbe juzgar o sancionar a un trabajador dos veces por los mismos hechos.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7 de la Ley 2466 de 2025, y con el fin de garantizar el derecho de defensa del colaborador frente a posibles sanciones disciplinarias, antes de imponer cualquier medida sancionatoria, la Organización aplicará el siguiente procedimiento:

1. El procedimiento aplicable será de doble instancia.
2. Una vez la Organización tenga conocimiento de una presunta falta disciplinaria cometida por un colaborador, procederá a enviar una comunicación formal y escrita informando la apertura del proceso disciplinario y citando a la correspondiente diligencia de descargos a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la realización de la conducta.



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
BUREAU VERITAS
Certification



En dicha comunicación se deberá:

- a. Informar con claridad los hechos, conductas u omisiones que motivan la apertura del proceso.
 - b. Realizar el traslado completo de todas las pruebas que sustenten dichos hechos, conductas u omisiones.
 - c. Esta comunicación será notificada personalmente al colaborador investigado o mediante el correo electrónico institucional del colaborador.
3. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la citación de descargos, en la fecha y hora indicadas en la citación al proceso disciplinario, se llevará a cabo la diligencia de descargos, en la que el colaborador se puede manifestar frente a los motivos del proceso, controvertir las pruebas y allegar las que considere necesarias para sustentar su defensa.

Asimismo, se tendrá en cuenta las siguientes pautas para su realización:

- a. El trabajador podrá exponer las explicaciones y brindar la información y pruebas que posee y considere pertinente, conducente y útil para su defensa.
 - b. Todo lo expuesto en la diligencia de descargos quedará consignado en acta firmada por ambas partes. En caso de que el investigado se niegue a firmar la misma, el encargado de realizar la diligencia los firmará con los testigos respectivos.
 - c. En caso de que el trabajador se vea imposibilitado para asistir a la audiencia de descargos o para presentar por escrito su versión de los hechos, dispondrá de un plazo de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha y hora señaladas en la notificación, para justificar debidamente su inasistencia.
 - d. Si se comprueba la existencia de una causa justificada que impida la asistencia a la audiencia o la presentación del escrito de descargos, se fijará nuevamente la fecha, la hora y el lugar para la práctica de la diligencia, dejando la correspondiente constancia en el expediente.
 - e. Si llegada la fecha y hora de la diligencia el trabajador no comparece, no presenta el escrito de descargos o no justifica su inasistencia, se entenderá que no tiene descargos que rendir, ateniéndose a lo probado dentro del proceso disciplinario.
4. La decisión, una vez agotadas las etapas señaladas previamente, deberá ser tomada mediante acto escrito motivado y congruente, en el término de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la realización de la diligencia de descargos. Dentro del mismo término, se notificará al colaborador y se le indicará que cuenta con un plazo de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de la decisión para impugnar ante el superior competente de así considerarlo.
5. En caso de que la decisión no fuere impugnada o se realice por fuera del término, quedará en firme y se procederá a su ejecución, aclarando que en el segundo de los casos se informará de inmediato al colaborador de la extemporaneidad del recurso.
6. Si la decisión fuere impugnada dentro del término, la misma pasará al superior competente y se adoptará la decisión definitiva en el término de cinco (5) días hábiles y será notificada al colaborador dentro del mismo término, decisión que pondrá fin al proceso disciplinario.



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



7. La impugnación deberá interponerse ante el Representante Legal de la Organización y será resuelta por el mismo. La impugnación contra el fallo de primera instancia se concederá en el efecto suspensivo, es decir, se suspenden los efectos y ejecución de la resolución impugnada, hasta tanto se expida la decisión de la impugnación.

PARÁGRAFO 1: El proceso disciplinario se desarrollará mediante el aplicativo “Control Disciplinario”. El empleador también podrá realizar las notificaciones que se requieran en el marco de un proceso disciplinario a través de mensajes desde la aplicación de mensajería WhatsApp. Esto con el fin de garantizar y optimizar el debido proceso de los empleados.

PARÁGRAFO 2: Si el colaborador se encuentra afiliado a una organización sindical, podrá estar asistido o acompañado por uno (1) o dos (2) representantes del sindicato que sean colaboradores de la empresa y estos tendrán el derecho de velar por el cumplimiento de los principios de derecho de defensa y debido proceso del trabajador sindicalizado, dando fe de ellos al final del procedimiento.

PARÁGRAFO 3: En los casos en que el colaborador investigado sea una persona con discapacidad, la empresa deberá adoptar todas las medidas y ajustes razonables necesarios para garantizar su participación efectiva, así como una comunicación y comprensión adecuada durante todo el desarrollo del proceso disciplinario.

PARÁGRAFO 4: Este procedimiento podrá realizarse utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones, siempre y cuando el colaborador cuente con estas herramientas a su disposición.

PARÁGRAFO 5: En el evento en que el colaborador tenga una incapacidad médica debidamente certificada, esté en periodo de vacaciones o gozando de permisos o licencias, o se presente cualquier otra situación que implique que el trabajador no preste sus labores habituales, los términos señalados en el presente artículo quedarán suspendidos desde el inicio de la eventualidad y se reanudarán una vez el colaborador se reintegre a sus labores, momento a partir del cual se continuará con los términos y el trámite disciplinario. La suspensión de los términos no afectará la validez de las pruebas ya recaudadas.

ARTÍCULO 96. FUNCIONARIOS COMPETENTES PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y LA TOMA DE SANCIONES. Teniendo en cuenta lo preceptuado en el presente Reglamento Interno de Trabajo, son competentes para realizar el procedimiento disciplinario e imponer la sanción correspondiente, las personas que ocupen los siguientes cargos:

PRIMERA INSTANCIA: PRIMERA INSTANCIA: La decisión disciplinaria en primera instancia será adoptada por el Director o Coordinador del área correspondiente, siempre



que la sanción a imponer corresponda en amonestación escrita o suspensión del contrato de trabajo.

Cuando la medida prevista sea la terminación del contrato, la decisión en primera instancia corresponderá al director de Recursos Humanos.

SEGUNDA INSTANCIA: La impugnación de las sanciones de suspensión del contrato será resuelta por el Director de Recursos Humanos. Por su parte, cuando la sanción impugnada consista en la terminación del contrato, la decisión en segunda instancia estará a cargo del Representante Legal de la Organización.

PARÁGRAFO: Si la falta es imputable al director de Recursos Humanos, la Primera Instancia será resuelta por el Profesional Jurídico y en Segunda Instancia por el Gerente General o por el superior jerárquico designado por este.

ARTÍCULO 97. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con violación del trámite señalado en el presente capítulo.

ARTÍCULO 98. CADUCIDAD DE LAS FALTAS: Si transcurrido dos (2) años después de haber incurrido el colaborador en una falta, no se hubiere presentado reincidencia en esa misma falta, se entenderá caducada o perdonada, en consecuencia, si se presenta una falta después de haberse cumplido este término, se tendrá como si hubiese sido la primera en la que haya incurrido el colaborador, no como reincidencia.

ARTÍCULO 99. REINCIDENCIA: Para los efectos previstos en el presente capítulo y en general para todos los efectos disciplinarios y sancionatorios, se entenderá por reincidencia, la comisión de una nueva(s) falta(s) con independencia de la naturaleza, clase o denominación de la(s) falta(s) anterior(es). El colaborador que reincida en la comisión de faltas al presente reglamento será sancionado con la agravación de la falta, es decir, que la nueva falta será considerada como grave o gravísima, dependiendo de cada caso.

ARTÍCULO 100. ESCALA DE FALTAS: Se establecen los siguientes niveles de faltas y sanciones aplicables a los colaboradores de la Organización

ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS					
FALTAS APLICABLES A OPERADORES DE SAO6 S.A.S.					
CÓDIGO	DESCRIPCION DE LA FALTA	CLASIFICACIÓN	GRADUACIÓN SANCIÓN		
			1RA VEZ	2DA VEZ	3RA VEZ
OP001	Conducir un vehículo en estado de embriaguez y/o bajo los efectos de sustancias psicoactivas y/o alucinógenas.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A



OP002	Realizar frenadas o aceleraciones bruscas que afecten la calidad del servicio, conducir irresponsable y peligrosamente un vehículo, que pueda ocasionar lesiones a los usuarios y/o conductor.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
OP003	Abandono y/o descenso del vehículo por parte del conductor en operación, sin razón justificada y/o autorización.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
OP004	No seguir o desconocer las instrucciones dadas por el PCC-AOB por parte de Metro y por personal de operaciones o las autoridades de Tránsito y/o policía.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP005	Sobrepasar un semáforo en rojo o en amarillo.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
OP006	Realizar cobro en dinero para acceder al servicio.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
OP007	Desacatar a la normatividad o infracción al Código de Tránsito, (hacerse acreedor a comparendo por la autoridad de Tránsito).	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
OP008	Abastecer combustible con usuarios al interior del vehículo.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
OP009	Dejar al vehículo sin combustible en servicio comercial.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP010	Iniciar la marcha del vehículo con la manguera de abastecimiento de combustible conectada del surtidor de la estación de servicio con el vehículo.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
OP011	Extraviar los documentos del vehículo de la Organización, tales como: Licencia de tránsito, SOAT, certificado de revisión técnico mecánica, tarjeta de operación y póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP012	No refrendar la licencia de conducción o no hacerlo dentro de los tiempos establecidos para ello, así como la suspensión y/o cancelación de la licencia de conducción por parte de la autoridad competente, cualquiera sea el motivo de la suspensión y/o cancelación y cualquiera sea el término de duración de la suspensión.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
OP013	Ser responsable de accidente de tránsito que involucre lesiones o muerte de persona por parte de la Coordinación del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Organización PESV.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
OP014	Ser hallado responsable de daño grave a los activos e imagen de la Organización por parte de la Coordinación del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Organización PESV.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
OP015	Permitir que el vehículo salga a operar, sin la debida inspección de: botiquín, conos y extintores, así como su presión, carga y vigencia.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP016	No reportar al superior la falta del extintor y si este se encuentra vencido o sin carga.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP017	Quién incumpla con los compromisos adquiridos con la empresa, en carta de compromiso para terminar estudios.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP018	Quién incumpla con los compromisos adquiridos con la empresa respecto de cumplir con los acuerdos de pago con el tránsito.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP019	Despacho no realizado.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP020	Detenerse o estacionar vehículos que se encuentren en servicio comercial en zonas no autorizadas para el parqueo de vehículos alimentadores.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP021	Uso o manipulación de equipo electrónico por parte del colaborador (Teléfonos móviles, audífonos, auriculares, walkman, reproductores, mp3, iPod, tabletas o similares),	GRAVE	SC	TC	N/A



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



	cuando éste se encuentre conduciendo, inclusive con la unidad detenida (semáforo, paradero o congestión vehicular) o en la estación de servicio "EDS". Se exceptúan de la prohibición, el uso del radio de comunicación de la unidad y la pantalla TFT, para efectos de la prestación del servicio.				
OP022	No portar documentación personal (documento de identidad), licencia de conducción.	LEVE	AE	SC	TC
OP023	No portar cinturón de seguridad o usarlo inadecuadamente.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP024	Negar el servicio a usuarios sin un motivo determinado en el reglamento del usuario.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP025	Comprar productos a vendedores ambulantes estando en recorrido, o en servicio comercial.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP026	Realizar paradas en sitios no autorizados o contemplados dentro de un servicio con el fin de recoger o dejar usuarios o para actividades ajenas a la operación.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP027	Permitir personal realizando ventas o artistas ambulantes dentro del vehículo.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP028	Transitar con exceso de velocidad (transitar por encima de la velocidad establecida en la zona).	GRAVE	SC	TC	N/A
OP029	Interrumpir los cruces semafóricos o invadir los senderos peatonales.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP030	Prestar servicio comercial con acompañantes.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP031	Operar un vehículo con alguna puerta abierta o abrir puertas con vehículo en movimiento.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP032	Retrasar y/o adelantar la operación sin motivo justificado.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP033	No reportar oportunamente al CMO novedades operacionales para que este informe al PCC.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP034	Obstruir las labores del personal que ejerce funciones de control en la operación, CMO, Auxiliares Operativos en Vía (Metro), Promotores Viales, Auxiliares de Integración, Operador Máster, Operador de Diagnóstico, moto taller y/o negarse a dar información operativa, así como no cumplir a cabalidad con las instrucciones impartidas por estos.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP035	No atender los requerimientos del PCC, tanto por parte del CMO como de los operarios de bus.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP036	No reportar oportunamente los daños o el mal funcionamiento de los equipos RCC. Esta falta aplica tanto para el Personal del CMO y los operadores.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP037	Permitir el ingreso de pasajeros a los vehículos sin la validación del medio de pago correspondiente.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP038	Mala aproximación en los puntos de parada para el ascenso y descenso de usuarios.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP039	No informar al CMO cuando el vehículo se encuentra igual o por debajo de 500 PSI.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP040	No realizar parada en los puntos establecidos del itinerario de operación programado de un servicio sin la previa autorización.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP041	Modificar el recorrido de la ruta sin previa autorización.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP042	Operar en horarios o servicios que no le hayan sido autorizados por la Organización o por el Metro.	GRAVE	SC	TC	N/A



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



OP043	Uso inadecuado de los elementos técnicos y operativos del vehículo, luces, pito, lámparas, limpia parabrisas, silla, direccionales, entre otros.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP044	No verificar o diligenciar correctamente la lista de chequeo del vehículo antes de salir del patio.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP045	Realizar intervenciones o reparaciones en el vehículo cuando presente fallas durante la operación por parte del operador o personal no autorizado.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP046	No presentar a la Organización la fecha de audiencia e IPAT (Informe Policial de Accidentes de Tránsito), dentro de los 5 días hábiles siguientes a la ocurrencia del siniestro y/o constancia de solicitud en el organismo de Tránsito.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP047	No revisar, previo al inicio la operación en cada vehículo, la existencia de la documentación de tránsito y transporte respectiva y no informar de inmediato al superior. Ningún vehículo de trabajo podrá operar sin portar los siguientes documentos: Licencia de Tránsito, SOAT, tarjeta de operación, revisión técnico mecánica y ambiental y demás documentos a que haya lugar.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP048	No revisar, al momento de la recepción y despacho del vehículo, la existencia y vigencia de la documentación de tránsito y transporte respectiva, y no informar de inmediato al superior. Ningún vehículo de trabajo podrá operar sin portar los siguientes documentos: Licencia de Tránsito, SOAT, tarjeta de operación, revisión técnico mecánica y ambiental y demás documentos a que haya lugar.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP049	No ingresar la identificación en la TFT del autobús.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP050	Quien no procure el desarrollo de la operación, siga fluidamente ante una irregularidad y que se eviten atrasos o que sean lo más cortos posible.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP051	Estacionar los vehículos en las estaciones de integración o paraderos por un tiempo superior a tres minutos.	LEVE	AE	SC	TC
OP052	Detenerse o estacionar vehículos que no se encuentren en servicio comercial en zonas no autorizadas para el parqueo de vehículos alimentadores.	LEVE	AE	SC	TC
OP053	Ingerir alimentos y bebidas (diferentes a agua) en el vehículo.	LEVE	AE	SC	TC
OP054	Transportar a personas en zona no paga del vehículo.	GRAVE	SC	TC	N/A
OP055	Realizar lavado o actividades de aseo al vehículo en lugares no autorizados.	LEVE	AE	SC	TC
OP056	Operar con luces interiores o exteriores apagadas durante el período nocturno (de 6 pm a 6 am)	LEVE	AE	SC	TC
OP057	Colocar cualquier tipo de aditamentos decorativos o no funcionales al interior o exterior del vehículo que no hayan sido instalados por el fabricante original del chasis o carrocería.	LEVE	AE	SC	TC
OP058	Hablar con los usuarios temas diferentes a información operativa.	LEVE	AE	SC	TC
OP059	Omitir o no detectar novedades que puedan afectar la seguridad de la flota.	GRAVE	SC	TC	N/A

FALTAS QUE SE CIRCUNSCRIBEN AL ÁREA DE MANTENIMIENTO



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA FALTA	CLASIFICACIÓN	GRADUACIÓN SANCIÓN		
			1RA VEZ	2DA VEZ	3RA VEZ
MMT001	Reemplazar las herramientas asignadas en el inventario por otras de menor calidad o especificaciones técnicas.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
MMT002	Transportar personas ajenas al proceso en el vehículo de Carro Taller/Moto Taller.	GRAVE	SC	TC	N/A
MMT003	Ser responsable de accidente de tránsito que involucre lesiones o muerte de persona dentro de las instalaciones de la Organización o en vía pública con ocasión de la labor de mantenimiento desempeñada por los técnicos, Carro Taller/Moto Taller por parte de la Coordinación del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Organización.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
MMT004	Entregar vehículos para la operación con elementos sueltos o flojos que puedan generar riesgos para la operación.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
MMT005	Entregar vehículos para la operación con inadecuado funcionamiento de los sistemas de frenos que genere riesgos para la operación (aplica para frenos de servicio, electromagnético y/o de emergencia).	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
MMT006	Provocar, ignorar o no dar aviso de daños en equipos e infraestructura propia y de terceros (taller, patios operativos y vía pública), imputable al colaborador.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
MMT007	No informar el incumplimiento del plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo.	GRAVE	SC	TC	N/A
MMT008	No cumplir con el plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo.	GRAVE	SC	TC	N/A
MMT009	Movilizar un vehículo que haya sido inmovilizado por mantenimiento, o sin autorización de la Organización.	GRAVE	SC	TC	N/A
MMT010	Mala intervención de Housing en la unidad.	GRAVE	SC	TC	N/A
MMT011	Extraviar o dañar las herramientas o equipos que le hayan sido asignados.	GRAVE	SC	TC	N/A
MMT012	No presentarse al inventario de herramientas programado por el área.	GRAVE	SC	TC	N/A
MMT013	No asistir a las capacitaciones de carácter obligatorio del área de Mantenimiento.	GRAVE	SC	TC	N/A
MMT014	Hacer uso de pistola neumática para el ajuste de las tuercas teniendo en cuenta que esta práctica está prohibida en el área.	GRAVE	SC	TC	N/A
MMT015	Entregar vehículos para la operación con filtraciones de agua por sellos inadecuados en vidrios, ventanas, techos o pisos, cuando sale del taller o cuando es reportado por operaciones.	GRAVE	SC	TC	N/A
MMT016	No cumplir la totalidad con las actividades ordenadas, hacerlo de manera deficiente o por fuera del tiempo establecido para ello.	LEVE	AE	SC	TC
MMT017	No diligenciar correctamente la Lista de Chequeo del vehículo al momento de realizar los alistamientos.	LEVE	AE	SC	TC
MMT018	No registrar correctamente el tiempo de las ejecuciones en la orden de trabajo.	GRAVE	SC	TC	N/A
MMT019	Salir del taller sin autorización dentro de los horarios establecidos.	GRAVE	SC	TC	N/A
MMT020	No cumplir de manera organizada y con calidad las labores de mantenimiento asignadas y no dar cumplimiento a las disposiciones del Manual del Técnico Confiable.	GRAVE	SC	TC	N/A
MMT021	No apretar los tornillos usando el torquímetro y las especificaciones de torque correctas.	GRAVE	SC	TC	N/A
MMT022	Cambiar repuestos que aún se encuentren en buen estado.	GRAVE	SC	TC	N/A
MMT023	Cerrar tareas de mantenimiento del plan de mantenimiento en días posteriores a la fecha de ejecución.	GRAVE	SC	TC	N/A
MMT024	No hacer los respectivos diagnósticos atendiendo las instrucciones consignadas en el Manual del Técnico Confiable.	GRAVE	SC	TC	N/A



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



MMT025	No diligenciar formatos de permiso de trabajo (GNV, Trabajo en caliente... entre otros permisos).	GRAVE	SC	TC	N/A
MMT026	No utilizar el iniciador de unidades ubicado en los patios para encender las unidades objeto de mantenimiento.	LEVE	AE	SC	TC
MMT027	No programar de forma correcta la orden de trabajo de acuerdo a las solicitudes correspondientes.	LEVE	AE	SC	TC
MMT028	No dejar el espacio de trabajo asignado (incluyendo los vehículos), así como los implementos entregados para el cumplimiento de sus funciones (carros de herramientas, camillas, etc), limpios y organizados al terminar su jornada.	LEVE	AE	SC	TC
MMT029	Incumplir los protocolos de recibido y entrega de vehículos en el taller.	LEVE	AE	SC	TC
MMT030	No hacer el correcto cierre de las órdenes de trabajo.	LEVE	AE	SC	TC
MMT031	Entregar vehículos para la operación con elementos de carrocería flojo, roto o partido (luces, cauchos, biseles, empaques, compuertas, tapas, etc.), cuando sale del taller o cuando es reportado por operaciones.	LEVE	AE	SC	TC
MMT032	Almacenar el refrigerante en recipientes sucios o inadecuados.	LEVE	AE	SC	TC
MMT033	Almacenar los repuestos, alimentos y químicos en su caja de herramientas.	LEVE	AE	SC	TC
MMT034	Cambiarse para salir antes de la hora de finalización de la jornada laboral.	LEVE	AE	SC	TC
MMT035	No cerrar las OT's al finalizar la jornada laboral.	LEVE	AE	SC	TC
MMT036	No reportar que se acaban los repuestos, y usar lo que no se debe usar (caso aceite cristal).	LEVE	AE	SC	TC
MMT037	Hacer varios pedidos de repuestos para atender una misma orden de trabajo.	LEVE	AE	SC	TC
MMT038	No realizar la devolución al almacén de los repuestos no utilizados en su turno de trabajo.	LEVE	AE	SC	TC

FALTAS QUE SE CIRCUNSCRIBEN A SEGURIDAD FÍSICA					
CÓDIGO	DESCRIPCION DE LA FALTA	CLASIFICACIÓN	GRADUACIÓN SANCIÓN		
			1RA VEZ	2DA VEZ	3RA VEZ
SEG01	No identificar ni reportar daños, vulnerabilidades, peligros o amenazas internas o externas de las instalaciones de la Organización.	GRAVE	SC	TC	N/A
SEG02	No comunicar en tiempo real las novedades externas o internas que pongan en riesgo los activos de la Organización.	GRAVE	SC	TC	N/A
SEG03	No registrar en la APP reportaría las novedades que se presenten durante la jornada laboral.	GRAVE	SC	TC	N/A
SEG04	No reportar ni solicitar autorización para el ingreso de visitantes, contratistas, vehículos particulares o proveedores, de acuerdo a los protocolos definidos por la sociedad.	GRAVE	SC	TC	N/A



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
BUREAU VERITAS
Certification



SEG05	facilitar llaves a personal de la empresa sin autorización o sin reporte de entrega.	GRAVE	SC	TC	N/A
SEG06	Permitir ingreso de activos a la Organización sin documento de soporte del almacén.	GRAVE	SC	TC	N/A
SEG07	No desactivar del sistema la tarjeta cívica de ingreso y salida de la Organización del personal inactivo y/o retirarlo sin la debida autorización.	GRAVE	SC	TC	N/A
SEG08	Permitir el ingreso de personas sin autorización a la sala de monitoreo.	LEVE	AE	SC	TC

FALTAS QUE SE CIRCUNSCRIBEN AL ÁREA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO	DESCRIPCION DE LA FALTA	CLASIFICACIÓN	GRADUACIÓN SANCIÓN		
			1RA VEZ	2DA VEZ	3RA VEZ
ADM001	No ingresar a la caja de la Organización, o no consignar en el banco, según sea el caso, dineros o títulos valores recibidos con motivo del trabajo o de sus funciones, en un término máximo de veinticuatro (24) horas siguientes al recibo del mismo.	GRAVE	SC	TC	N/A
ADM002	Oponerse a recibir en sus instalaciones a personal del Metro, el Área Metropolitana o entidades de control u ocultarle información o suministrarla parcial o equivocada.	GRAVE	SC	TC	N/A
ADM003	Omitir el envío de información solicitada por el Metro, el Área Metropolitana, o entidades de control o enviarla por fuera de los plazos que esta establezca.	GRAVE	SC	TC	N/A
ADM004	Omitir el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la capacitación de los operadores.	GRAVE	SC	TC	N/A
ADM005	Implementar prácticas administrativas y de registro contable que desvirtúen la confiabilidad de la información contable y financiera que el operador del servicio se encuentra obligado a llevar.	GRAVÍSIMA	SC	TC	N/A
ADM006	No prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad en la jornada laboral. Para este efecto, la Organización mantendrá lo necesario según reglamentación de las autoridades.	GRAVE	SC	TC	N/A
ADM007	No cumplir con los cronogramas y en las fechas y condiciones previstas en el presente reglamento, por parte del personal de compensaciones y financieros.	GRAVE	SC	TC	N/A
ADM008	Deducir, retener o compensar suma alguna de monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los colaboradores sin autorización previa de estos para cada caso y sin mandamiento judicial, con excepción de los estipulados en la Ley.	GRAVE	SC	TC	N/A
ADM009	Limitar, coartar o presionar en cualquier forma a los colaboradores en ejercicio de sus derechos de asociación.	GRAVE	SC	TC	N/A



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



ADM010	Obligar en cualquier forma a los colaboradores a comprar mercancías o víveres en almacenes que establezca el empleador.	GRAVE	SC	TC	N/A
ADM011	Exigir o aceptar dinero del colaborador como gratificación para que se le admita en el trabajo o por un motivo cualquiera que se refiere a las condiciones de este.	GRAVÍSIMA	SC	TC	N/A

FALTAS APLICABLES A TODOS LOS COLABORADORES DE SAO 6 S.A.S.					
CÓDIGO	DESCRIPCION DE LA FALTA	CLASIFICACIÓN	GRADUACIÓN SANCIÓN		
			1RA VEZ	2DA VEZ	3RA VEZ
TR001	No usar el uniforme, utilizarlo incompleto, tener mala presentación personal o utilizar aditamentos que distorsionen o alteren la imagen institucional o del sistema.	GRAVE	SC	TC	N/A
TR002	Distribuir o vender elementos con los logos y marcas de la Organización.	GRAVE	SC	TC	N/A
TR003	No procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de las labores.	GRAVE	SC	TC	N/A
TR004	No ejecutar los trabajos que se le encomiendan con honradez, orden, buena voluntad y de la mejor manera posible.	GRAVE	SC	TC	N/A
TR005	No observar rigurosamente las medidas, precauciones, instrucciones y órdenes indicadas por el Metro y el empleador para el buen manejo de máquinas e instrumentos de trabajo y evitar los accidentes de tránsito y de trabajo.	GRAVE	SC	TC	N/A
TR006	Ausentarse de su lugar de trabajo con el fin de distraerse de sus labores diarias afectando su desempeño y el de los demás.	GRAVE	SC	TC	N/A
TR007	No someterse a los exámenes médicos de seguimiento, periódicos y/o post-incapacidad que programe la organización en los periodos y horas previamente fijados por ella.	GRAVE	SC	TC	N/A
TR008	No reportar novedad de ausentismo con un tiempo mínimo de dos (2) horas antes de iniciar la jornada.	GRAVE	SC	TC	N/A
TR009	Retardo injustificado superior a 5 minutos para el ingreso al puesto de trabajo que afecte la operación o el servicio.	GRAVE	SC	TC	N/A
TR010	Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o incitar a su declaración o mantenimiento, sea que participe o no en ellas.	GRAVE	SC	TC	N/A
TR011	Hacer o permitir todo género de rifas, colectas, ventas o suscripciones en el sitio de trabajo.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR012	Manejar u operar vehículos, equipos o máquinas que no se le hayan asignado o para lo cual no tenga la debida autorización.	GRAVE	SC	TC	N/A
TR013	Retirar instrumentos o elementos médicos del dispensario o de los botiquines sin autorización o sin causa justificada.	GRAVE	SC	TC	N/A



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
BUREAU VERITAS
Certification



TR014	Hacer uso del celular o demás equipos electrónicos por razones distintas a las labores encomendadas.	GRAVE	SC	TC	N/A
TR015	Recibir regalías, atenciones, prebendas, dádivas o regalos de clientes que comprometan los intereses de la Organización, además deberán ser reportados y entregados al área de bienestar laboral.	GRAVE	SC	TC	N/A
TR016	No informar a la Organización de cualquier negocio que realice con los clientes de la misma.	GRAVE	SC	TC	N/A
TR017	No conservar la disciplina que exige el servicio y la buena marcha y clima laboral de la Organización.	GRAVE	SC	TC	N/A
TR018	No someterse a las revisiones, inspecciones y registros indicados por la Organización.	GRAVE	SC	TC	N/A
TR019	No conservar un buen comportamiento dentro de la organización o estando fuera de ella, mientras porte el uniforme de la empresa.	GRAVE	SC	TC	N/A
TR020	No asistir a las capacitaciones, inducción, reinducción, formación contractual programadas de carácter obligatorio por la Organización, sin presentar la debida justificación.	GRAVE	SC	TC	N/A
TR021	No estar al día con multas e infracciones de tránsito o con los acuerdos de pago establecidos con los organismos de tránsito (Art 17 de la ley 1383 de 2010, por la cual se modifica la ley 769 de 2002 – Código Nacional de tránsito, basado en las disposiciones de la circular externa N° 14 emitida el 15 de Julio del 2014 por la Superintendencia de Puertos y Transporte).	GRAVE	SC	TC	N/A
TR022	No guardar absoluto respeto a la dignidad personal de sus compañeros y superiores, a sus creencias religiosas, ideologías o de carácter político.	GRAVE	SC	TC	N/A
TR023	No comunicar oportunamente al empleador las observaciones o advertencias relacionadas con el ejercicio de su labor, a fin de evitarle daños y perjuicios a la organización.	GRAVE	SC	TC	N/A
TR024	No prestar la colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o cosas de la Organización o establecimiento.	GRAVE	SC	TC	N/A
TR025	Hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo.	GRAVE	SC	TC	N/A
TR026	Portar o conservar armas de cualquier naturaleza.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR027	Maltrato verbal o físico hacia los pasajeros, compañeros de trabajo y del sistema, jefes inmediatos, y autoridades.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR028	No realizar personalmente la labor, en los términos estipulados, observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular la imparta el empleador o sus representantes, según el orden jerárquico establecido.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR029	No desempeñar el cargo para el cual fue contratado, pero, si por necesidades del trabajo fuera necesario desempeñar otros trabajos similares, análogos o conexos estará obligado a hacerlo cuando así se le ordene.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR030	No ejercer por sí mismo aquellas labores o tareas conexas, accesorias o complementarias a la principal del cargo que desempeñe, tales como el mantenimiento simple y rutinario de los equipos a su cargo, limpieza y correcta presentación del sitio de trabajo.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	NA
TR031	Sustraer de la Organización, taller, patios, almacén, los útiles de trabajo, herramientas, repuestos, elementos, instrumentos y las materias primas o productos elaborados sin permiso del empleador.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



TR032	Aprovecharse, en beneficio propio o ajeno, de los estudios, informaciones, mejoras, descubrimientos o invenciones efectuadas por personal de la Organización o con su intervención, durante la vigencia del contrato de trabajo y relacionados con las labores o funciones que desempeñe.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR033	No brindar información veraz, o presentarla tardíamente, respecto a sus condiciones de salud que permitan a la Organización ejecutar programas en el marco del SG-SST	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR034	Presentar para la admisión en la Organización o para cualquier efecto comprobantes o documentos falsos, enmendados o adulterados o no ceñidos a la estricta verdad durante su relación laboral.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR035	Utilizar información o documentos engañosos, alterados o falsificados para solicitar ante la Organización el retiro de cesantías.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR036	Dar información no cierta en cuanto a subsidio familiar, de transporte u otros beneficios.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR037	No cumplir con las normas, protocolos, planes, programas o cualquier iniciativa u obligación diseñada en el marco del SG-SST de la Organización o aquellas establecidas en el orden nacional, departamental o municipal.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR038	No usar los elementos de protección personal o usarlos de manera incorrecta.	GRAVE	SC	TC	N/A
TR039	Presentarse al trabajo en estado de alicoramiento, cualquiera que sea su grado, o bajo la influencia de narcóticos, o de drogas enervantes, o que presente aliento alcohólico y con signos de trasnocho, y/o ingerir bebidas alcohólicas o consumir sustancias psicoactivas en las instalaciones de la Organización durante o fuera de la jornada de trabajo o fuera de las instalaciones de la Organización durante la jornada de trabajo.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR040	Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador, excepto en los casos de huelga en los cuales deben abandonar el lugar del trabajo.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR041	No presentar justificación o incapacidad por retardo o ausentismo dentro de los 2 días hábiles siguientes a su ocasión.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR042	No conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos, equipos, vehículos, elementos y útiles que le hayan sido facilitados, y las materias primas sobrantes en el cumplimiento de sus funciones.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR043	Incumplimiento a las obligaciones y deberes señaladas en el Reglamento Interno de Trabajo, al Sistema Integrado de Gestión, al Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, al Contrato de Concesión CN 2012-0207 Anexo 2: REGLAMENTO DE OPERACIONES DE SERVICIOS ALIMENTADORES AL SIT-VA suscrito con la ORGANIZACIÓN de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada - METRO DE MEDELLÍN LTDA.-, al Código Nacional de Tránsito Terrestre, al Manual de Operaciones y de Mantenimiento, al Código de Ética, a las estipuladas en pactos, reglamentos, convenciones colectivas de trabajo o fallos arbitrales, así como a las cláusulas y párrafos contenidos en los contratos individuales de trabajo, sin perjuicio de las demás normas y disposiciones no taxativas o de las que sean meramente enunciativas.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR044	Realizar o incitar a sus compañeros a realizar actos inmorales, delictuosos o contra las buenas costumbres, o cualquier acto que atente contra la seguridad del empleador, clientes, usuarios, funcionarios o terceros.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR045	Usar Internet para fines diferentes a los establecidos en sus funciones. Bajar información de Internet que sea inmoral, pornográfica o que vaya en contra de las buenas costumbres.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR046	Recibir dádivas para favorecer trámites administrativos por parte de terceros o de personal vinculado a la Organización.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR047	Cometer, permitir, facilitar, tolerar o coadyuvar conductas de	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



	acoso laboral y/o sexual que atenten contra cualquiera de los trabajadores de la Organización en cualquiera de las modalidades definidas por el Artículo 2° de la Ley 1010 de 2006 y artículo 2° de la Ley 2365 de 2024.				
TR048	Hacer uso indebido de dineros de la Organización entregados en custodia.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR049	Realizar arreglos de pago con personas que no hacen parte de la Organización sin autorización.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR050	Dormir dentro de la jornada laboral.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR051	No permitir la toma de muestras cuando el empleador decida realizar pruebas generales o cuando a su juicio existan serias dudas sobre que el colaborador se presentó a laborar bajo el efecto del alcohol, de drogas enervantes o sustancias psicoactivas que pongan en peligro la seguridad de las personas al interior de la Organización o a la comunidad en general, presentación personal e imagen corporativa.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR052	No cumplir las demás normas que resulten de la naturaleza del contrato de trabajo, de las disposiciones legales de este Reglamento o de las que sean asignadas por el empleador al colaborador en los estatutos de la Organización, manuales de funciones, procedimientos, descripción de perfiles, informes, cartas, circulares, políticas adoptadas por la organización y/o cualquier otro documento que la Organización expida para tal fin.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR053	Retirar de la Organización o de los sitios indicados por ella, vehículos de propiedad de esta, sin la correspondiente autorización.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR054	Violar o alterar el funcionamiento de los sistemas de control o cualquiera de sus partes en los diferentes procesos.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR055	Utilizar cualquiera de los grupos de WhatsApp establecidos por la organización para insultar o denigrar de sus compañeros u otras personas.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR056	Comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, la información que sea de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante las autoridades competentes.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR057	Consumir alimentos en el lugar de trabajo como, por ejemplo: Talleres, vehículos, zonas de almacenamiento o lockers y no usar las áreas establecidas por la Organización para dicha actividad.	LEVE	AE	SC	TC
TR058	Hacer uso de fotocopiadoras, fax o impresoras, computadores, escáner o cualquier otro equipo de la Organización para asuntos no relacionados con el trabajo sin la autorización expresa del jefe inmediato.	LEVE	AE	SC	TC
TR059	No hacer las observaciones que considere convenientes, lo mismo que las reclamaciones y solicitudes por conducto del respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.	LEVE	AE	SC	TC
TR060	No atender fielmente las recomendaciones tratamientos del médico correspondiente.	LEVE	AE	SC	TC
TR061	Retardo injustificado de ingreso al puesto de trabajo dentro del lapso de tiempo de 5 minutos.	LEVE	AE	SC	TC
TR062	Usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos del trabajo contratado.	LEVE	AE	SC	TC
TR063	Recibir durante la jornada de trabajo a personas extrañas, amigos o familiares para atender asuntos personales o negocios propios.	LEVE	AE	SC	TC
TR064	Hacer u ordenar diligencias personales a otra persona de la Organización en horas de trabajo sin previa autorización.	LEVE	AE	SC	TC
TR065	Utilizar en exceso o indebidamente el celular o el servicio telefónico de la Organización para hacer llamadas de carácter personal.	LEVE	AE	SC	TC
TR066	Demorarse más del tiempo indicado para tomar refrescos o almuerzos sin causa justificada.	LEVE	AE	SC	TC
TR067	La colaboradora que se encuentre en estado de embarazo y no empiece a disfrutar la licencia remunerada consagrada en	LEVE	AE	SC	TC



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



	el numeral 1 del Artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, al menos una semana antes de la fecha probable del parto.				
TR068	No registrar en las oficinas de la Organización su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de cualquier cambio que ocurra.	LEVE	AE	SC	TC
TR069	No laborar las horas extras establecidas cuando así lo indique la Organización, de acuerdo a la necesidad del servicio y según la Ley.	LEVE	AE	SC	TC
TR070	No evitar ni impedir la pérdida o desperdicio de combustible, energía, insumos, herramientas y otros elementos materiales.	LEVE	AE	SC	TC
TR071	Distribuir periódicos, hojas volantes, circulares, o portar afiches, o cartelones no ordenados o autorizados por la Organización, dentro de las instalaciones.	LEVE	AE	SC	TC
TR072	Transitar por los patios por fuera de las zonas demarcadas para uso peatonal sin calzado de seguridad.	LEVE	AE	SC	TC
TR073	No presentar su tarjeta cívica para el ingreso o salida de su jornada de trabajo.	LEVE	AE	SC	TC
TR074	No realizar el trámite para la reexpedición de su tarjeta cívica dentro de los 10 días siguientes a la entrega de la tarjeta provisional.	LEVE	AE	SC	TC
TR075	Averiar, manipular, extraer de manera ilícita o hacer uso inadecuado de las máquinas expendedoras de comidas y bebidas instaladas en la Organización.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR076	Vandalizar, intervenir, manipular, adicionar u obstruir intencionalmente el funcionamiento de los elementos en los equipos a bordo de las unidades vehiculares que formen parte de la infraestructura tecnológica del Sistema, RCC, incluyendo las cámaras de seguridad instaladas en los buses e instalaciones de la Organización, sin previa autorización.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR077	No estar al día con multas e infracciones de tránsito o con los acuerdos de pago establecidos con los organismos de tránsito (Art 17 de la ley 1383 de 2010, por la cual se modifica la ley 769 de 2002 – Código Nacional de tránsito, basado en las disposiciones de la circular externa N° 14 emitida el 15 de Julio del 2014 por la Superintendencia de Puertos y Transporte).	GRAVE	SC	TC	N/A
TR078	Divulgar, sustraer, vender cualquier tipo de información confidencial o dato sensible que sea conocido por el trabajador.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR079	Fumar cigarrillo, incluyendo cigarrillos electrónicos o vapeadores en jornada laboral.	GRAVE	SC	TC	N/A
TR080	No se permite realizar préstamos de dinero con empleados de la Organización o terceros vinculados.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR081	Inutilizar o destruir los sistemas de información.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR082	Mantener condiciones inadecuadas de orden y aseo en los puestos de trabajo asignados.	LEVE	AE	SC	TC
TR083	Transportarse en unidades de la organización sin validar el método de pago.	GRAVE	SC	TC	N/A
TR084	Tomar decisiones propias sin consultar a su jefe inmediato. (ELIMINAR)	LEVE	AE	SC	TC
TR085	No portar el carné o usarlo indebidamente en el desempeño de las labores.	LEVE	AE	SC	TC
TR086	No utilizar de manera adecuada los canales de comunicación. (Zello, WhatsApp, correo electrónico).	GRAVE	SC	TC	N/A
TR087	Cambiar de turno sin previa autorización de programación.	GRAVE	SC	TC	N/A
TR088	No registrar por sí mismo el ingreso y la salida a los turnos de trabajo respectivos en el sistema de control de horario que establezca la Organización, (lector facial).	LEVE	AE	SC	TC
TR089	Salir de las instalaciones de la Organización en horarios distintos a los asignados para descanso sin previa autorización del jefe inmediato.	GRAVE	SC	TC	N/A
TR090	Retirarse antes de finalizar la jornada laboral, sin justificación y sin la debida autorización de su jefe inmediato.	GRAVÍSIMA	TC	N/A	N/A
TR091	Prohibido ingresar herramientas u equipos de cómputo, Tablet o demás elementos similares presentes en la Organización a Patio 2.	GRAVE	SC	TC	N/A



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



PARÁGRAFO 1: El colaborador que, con una misma conducta, incurra en dos o más faltas establecidas como graves, será sancionado como si la falta hubiese sido gravísima, es decir, se podrá efectuar la terminación del contrato con justa causa.

PARÁGRAFO 2: Cuando la sanción consista en suspensión del trabajo, esta no puede exceder de ocho (8) días por la primera vez, ni de dos (2) meses en caso de reincidencia de cualquier grado.

CAPÍTULO XXI

RECLAMOS, PERSONAS ANTE QUIÉNES DEBEN PRESENTARSE Y SU TRAMITACIÓN

ARTÍCULO 101. Los colaboradores vinculados a la Organización deberán presentar sus reclamos ante su superior jerárquico y si no fuere atendido por este, o no se conformare con su decisión, podrá insistir en su reclamo ante quien tenga la inmediata jerarquía en orden ascendente sobre la persona ante quien primero formuló el reclamo. Los reclamos serán resueltos dentro de un tiempo razonable, atendiendo a su naturaleza.

CAPÍTULO XXII

PRESTACIONES ADICIONALES A LAS OBLIGATORIAS

ARTÍCULO 102. En la Organización no existen prestaciones sociales adicionales a las consagradas en el derecho laboral colombiano.

No producirá ningún efecto las cláusulas del Reglamento que desmejoren las condiciones del colaborador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales.

CAPÍTULO XXIII

TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR JUSTA CAUSA

ARTÍCULO 103. JUSTAS CAUSAS: Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, además de las establecidas en el Artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, tanto por parte de la Organización como por parte del colaborador, las faltas contempladas en el presente Reglamento Interno de Trabajo que den lugar a la terminación del contrato, con el cumplimiento al debido proceso. También serán justas causas las estipuladas en el Sistema de Gestión Integral, el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, el Contrato de Concesión CN 2012-0207 suscrito con la Organización de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada - METRO DE MEDELLÍN LTDA., el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Manual de Operaciones y de



Mantenimiento, el Código Nacional de Tránsito Terrestre, la Política de no alcohol, drogas y tabaco, el Instructivo de Seguimiento Accidentes de Tránsito y Accidentes de Trabajo, circulares, pactos, convenciones colectivas de trabajo o fallos arbitrales, y las demás contenidas en la legislación laboral, sin perjuicio de las no taxativas o de las que sean meramente enunciativas.

POR PARTE DEL EMPLEADOR:

1. El haber sufrido engaño por parte del colaborador, mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener provecho indebido.
2. Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el colaborador en sus labores, contra el empleador, los miembros de su familia, el personal directo o los compañeros de trabajo.
3. Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el colaborador fuera del servicio en contra del empleador, de los miembros de su familia o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores.
4. Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinaria y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas.
5. Todo acto inmoral o delictuoso que el colaborador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo en el desempeño de sus labores.
6. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al colaborador de acuerdo con los Artículos 58° y 60° del Código Sustantivo del Trabajo, las contempladas dentro del presente Reglamento Interno de Trabajo o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos.
7. La detención preventiva del colaborador por más de treinta (30) días a menos que posteriormente sea absuelto, o el arresto correccional que exceda de ocho (8) días, o aún por tiempo menor, cuando la causa de la sanción sea suficiente por sí misma para justificar la extinción del contrato.
8. El que el colaborador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la Organización.
9. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del colaborador y con el rendimiento promedio en labores análogas cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador.
 - a. Para dar aplicación a esta causal, de acuerdo al Artículo 2° del Decreto 1373 de 1966, el empleador requerirá previamente al colaborador dos veces cuando menos, por escrito, mediando entre uno y otro aviso un lapso no inferior de ocho (8) días. Si hechos los anteriores requerimientos el empleador considera que aún subsiste el deficiente rendimiento laboral del colaborador, presentará a este un cuadro comparativo de rendimiento promedio en actividades análogas, a efectos de que el colaborador pueda



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
BUREAU VERITAS
Certification



presentar sus descargos por escrito dentro de los ocho (8) días siguientes. Si el empleador no quedare conforme con las justificaciones del colaborador así se lo hará saber por escrito dentro de los ocho (8) días siguientes.

10. La sistemática inejecución, sin razones válidas, por parte del colaborador de las obligaciones convencionales o legales.
11. Todo vicio del colaborador que perturbe la disciplina del establecimiento.
12. La renuencia sistemática del colaborador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas prescritas por el médico del empleador o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes.
13. La ineptitud del colaborador para realizar la labor encomendada.
14. El reconocimiento al colaborador de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de la Organización.
15. La enfermedad contagiosa o crónica del colaborador que no tenga carácter de profesional, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo cuya curación no haya sido posible durante ciento ochenta (180) días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad.

En los casos de los numerales 9° a 15° de este artículo, para la terminación del contrato, la Organización deberá dar aviso al colaborador con anticipación no menor de quince (15) días.

POR PARTE DEL COLABORADOR:

1. El haber sufrido engaño por parte de la Organización respecto de las condiciones de trabajo.
2. Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por el empleador contra el colaborador o los miembros de su familia dentro o fuera del servicio o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del empleador con el consentimiento o la tolerancia de este.
3. Cualquier acto del empleador o de sus representantes que induzcan al colaborador a cometer un acto ilícito o contrario a sus convicciones políticas o religiosas.
4. Todas las circunstancias que el colaborador no pueda prever al celebrar el contrato y que ponga en peligro su seguridad o su salud, y que el empleador no se allane a modificar.
5. Todo perjuicio causado maliciosamente por el empleador al colaborador en la prestación del servicio.
6. El incumplimiento sistemático sin razones válidas, por parte del empleador, de sus obligaciones convencionales o legales.
7. La exigencia del empleador, sin razones válidas, de la prestación de un servicio distinto, o en lugares diversos de aquel para el cual se le contrató y cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al empleador, de acuerdo con los Artículos 57° y 59° del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos.

PARÁGRAFO: La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



a la otra en el momento de la extinción, la causal o motivo de esta terminación; posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos.

CAPÍTULO XXIV

LABORES PROHIBIDAS PARA MENORES DE EDAD

ARTÍCULO 104. PROHIBICIONES. Queda prohibido emplear a los menores de dieciocho (18) años en trabajos de pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, de sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos. Tampoco pueden ser empleados en trabajos subterráneos de las minas o que requieran grandes esfuerzos.

CAPÍTULO XXV

MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL Y PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCIÓN

ARTÍCULO 105. Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos por la Organización constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva conviviente que promueva el trabajo con condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en la Organización y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo.

En consecuencia, la Organización garantiza un entorno de trabajo libre de violencia y acoso, entendiendo como tal cualquier comportamiento o práctica inaceptable, o su amenaza, que ocurra una vez o de forma repetida y que busque causar o pueda causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. Esta protección se extiende a toda persona vinculada a la Organización, sin importar su situación contractual, incluyendo aprendices, pasantes, postulantes, contratistas y terceros como clientes o proveedores.

El espacio en el que se pueden dar las conductas de violencia y acoso son espacio público al privado, en las instalaciones del lugar de trabajo, en transporte, en el espacio doméstico, en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de tecnologías de la información y de la comunicación, a cualquier otro lugar en el que se comparta como una extensión en el marco de las obligaciones laborales.

ARTÍCULO 106. En el desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, la Organización ha previsto los siguientes mecanismos:

1. Información a los colaboradores sobre la Ley 1010 de 2006 y Ley 2365 de 2024 que incluye campañas de divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de dichas Leyes, particularmente en relación con las conductas que constituyen acoso laboral y/o sexual, las que no, las circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio.
2. Espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar naturaleza para la



evaluación periódica de vida laboral, con el fin de promover coherencia operativa y armonía funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior de la Organización.

3. Diseño y aplicación de actividades con la participación de los colaboradores, a fin de:
 - a. Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan vida laboralconviviente.
 - b. Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con situacionesempresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hábitos.
 - c. Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral y/o sexual u otros hostigamientos en la Organización, que afecten la dignidad de las personas, señalando lasrecomendaciones correspondientes.
4. Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la Organización para desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior.

ARTÍCULO 107. Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de las conductas de acoso laboral y/o sexual, se establece el siguiente procedimiento interno con el cual se pretende desarrollar las características de confidencialidad, efectividad y naturaleza conciliatoria señaladas por la Ley para este procedimiento.

1. La Organización tendrá un comité integrado por dos (2) representantes de los colaboradores y dos (2) representantes del empleador, con sus respectivos suplentes. Este comité se denominará “Comité de Convivencia Laboral”.
2. El empleador designará directamente a sus representantes y los colaboradores elegirán los suyos a través de votación secreta, los cuales conformarán el Comité para un período de dos (2) años, contados a partir de la fecha de comunicación de la elección y/o designación.
3. El Comité no podrá conformarse con colaboradores a los que se les haya formulado una queja de acoso laboral, o que hayan sido víctimas, en los seis (6) meses anteriores a su conformación.
4. El Comité de Convivencia Laboral realizará las siguientes actividades:
 - a. Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de la Organización en relación con el buen ambiente y la armonía en las relaciones de trabajo, formulando a las áreas responsables o involucradas, las sugerencias y consideraciones que estime necesarias.
 - b. Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se refieren los artículos anteriores.
 - c. Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los casos específicos o puntuales en los que se planteen situaciones que pudieren tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral.
 - d. Formular las recomendaciones que se estimaren pertinentes para reconstruir, renovar y mantener un buen ambiente laboral en las situaciones presentadas, manteniendo el principio de la confidencialidad en los casos que así lo ameritaren.



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



- e. Hacer las sugerencias que considere necesarias para la realización y desarrollo de los mecanismos de prevención, con énfasis en aquellas actividades que promuevan de manera más efectiva la eliminación de situaciones de acoso laboral, especialmente aquellas que tuvieran mayor ocurrencia al interior de la vida laboral de la Organización.
 - f. Atender las conminaciones preventivas que formularen los Inspectores de Trabajo en desarrollo de lo previsto en el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 1010 de 2006 y disponer las medidas que se estimaren pertinentes.
 - g. Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones anteriores.
5. Este Comité se reunirá ordinariamente cada tres meses, designará de su seno un(a) secretario(a) ante quien podrán presentarse las solicitudes de evaluación de situaciones que eventualmente configuren acoso laboral con destino al análisis que debe hacer el Comité, así como las sugerencias que a través del Comité realizaren los miembros de la comunidad empresarial para el mejoramiento de la vida laboral.
6. Recibidas las solicitudes para evaluar posibles situaciones de acoso laboral, el Comité en la sesión respectiva las examinará, escuchando, si a ello hubiere lugar, a las personas involucradas; construirá con tales personas la recuperación de tejido conviviente, si fuere necesario, formulará las recomendaciones que estime indispensables y, en casos especiales, promoverá entre los involucrados compromisos de convivencia.
7. Si como resultado de la actuación del Comité, este considere prudente adoptar medidas disciplinarias, dará traslado de las recomendaciones y sugerencias a los funcionarios o colaboradores competentes de la Organización para que adelanten los procedimientos que correspondan de acuerdo con lo establecido para estos casos en la Ley y en el presente reglamento.
8. En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este artículo no impide o afecta el derecho de quien se considere víctima de acoso laboral y/o sexual para adelantar las acciones administrativas y judiciales establecidas para el efecto en la Ley 1010 de 2006 y la ley 2365 de 2024.

ARTÍCULO 108. POLÍTICA DE CONVIVENCIA. De igual manera en la política de convivencia implementada por la Organización, se dará aplicación integral e interseccional de los preceptos consagrados en la Ley 2365 de 2024 y 1010 de 2006, la cual es de obligatorio cumplimiento para la Organización y sus colaboradores.

CAPÍTULO XXVI

ASPECTOS LABORALES DEL TELETRABAJO Y TRABAJO EN CASA

ARTÍCULO 109. TELETRABAJO DEFINICIONES. Según la normatividad colombiana vigente respecto al teletrabajo, se tienen en cuenta las siguientes definiciones:

TELETRABAJO. Es una modalidad laboral, que se efectúa en el marco de un contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las Tecnologías de la Información y la Comunicación



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
BUREAU VERITAS
Certification



(TIC) para el contacto entre el trabajador y empleador, sin requerirse la presencia física del trabajador o trabajadora en un sitio específico de trabajo.

TELETRABAJADOR. Es la persona que desempeña actividades laborales a través de tecnologías de la información y la comunicación por fuera de la empresa a la que presta sus servicios.

Según el artículo 2 de la Ley 1221 de 2008, modificado por el artículo 52 de la Ley 2466 de 2025, el teletrabajo puede ser llevado a cabo en diferentes modalidades, las cuales son las siguientes:

- a. **Teletrabajo autónomo**: Es aquel donde los teletrabajadores y teletrabajadoras pueden escoger un lugar para trabajar (puede ser su domicilio u otro, fuera de la sede física en que se ubica el empleador) para ejercer su actividad a distancia, de manera permanente, y solo acudirán a las instalaciones en algunas ocasiones cuando el empleador lo requiera.
- b. **Teletrabajo móvil**: Es aquel en donde los teletrabajadores y teletrabajadoras no tienen un lugar de trabajo establecido.
- c. **Teletrabajo híbrido**: Es aquel en donde los teletrabajadores y teletrabajadoras laboran mínimo dos o tres días a la semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen en las instalaciones físicas del empleador, alternando el trabajo de manera presencial y virtual en la jornada laboral semanal, y que requiere de una flexibilidad organizacional y a la vez de la responsabilidad, confianza, control disciplina y orientación a resultados por parte del teletrabajador y de su empleador.
- d. **Teletrabajo transnacional**: Es aquel en donde los teletrabajadores y teletrabajadoras de una relación laboral celebrada en Colombia laboran desde otro país, siendo responsabilidad del teletrabajador o teletrabajadora tener la situación migratoria regular, cuando aplique, y responsabilidad del empleador contar con un seguro que cubra al menos las prestaciones asistenciales en salud en caso de accidente o enfermedad. El empleador estará a cargo de las prestaciones económicas lo cual lo hará a través del Sistema de Seguridad Social Colombiano.
- e. **Teletrabajo temporal o emergente**: Se refiere a modalidades en situaciones concretas tales como, emergencias sanitarias o desastres naturales. Lo anterior sin perjuicio de las normas legales establecidas sobre el trabajo en casa.

ARTÍCULO 110. OBJETIVOS. Todo programa de teletrabajo en la Organización se guiará por los siguientes objetivos:

1. Conciliar la vida personal y familiar de los trabajadores a través de la flexibilidad para realizar el trabajo desde el domicilio u estación de teletrabajo, todo ello garantizando la cantidad y calidad del servicio.
2. Potenciar el trabajo en términos del cumplimiento de objetivos y no de tiempo presencial en el lugar de trabajo.
3. Aumentar el compromiso, identidad y el nivel de motivación del personal para con la



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



Organización y las labores desempeñadas.

4. Disminuir el absentismo laboral.
5. Mejorar los procesos laborales.
6. Facilitar el acceso al teletrabajo a las personas discapacitadas, con cargas familiares, problemas de movilidad o, en general, con problemas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

ARTÍCULO 111. CONDICIONES DE ACCESO AL PROGRAMA DE TELETRABAJO. Los colaboradores de la Organización podrán solicitar su participación en el programa de teletrabajo si cumplen con las siguientes disposiciones:

1. Diligenciar el formato de solicitud de ingreso al programa.
2. Haber superado el proceso de evaluación de la solicitud y de definición de las características específicas en las cuales se va a desarrollar el teletrabajo, así como la definición previa de los objetivos y mecanismos de control acordados conjuntamente con el jefe inmediato.
3. Haber superado la inspección de la estación de teletrabajo propuesta por el teletrabajador.
4. Cumplir con los requisitos estipulados en el presente reglamento y las posteriores modificaciones y mejoras que se incorporen al mismo.
5. En todo caso la Organización está en la facultad de conceder o no la modalidad de teletrabajo, teniendo en cuenta las funciones realizadas por el colaborador y demás circunstancias de la propia Organización y del colaborador.

ARTÍCULO 112. CONTRATO O VINCULACIÓN DE TELETRABAJO. Quien aspire a desempeñar un cargo en la Organización como teletrabajador deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 39 del Código Sustantivo de Trabajo y de la Seguridad Social; para los trabajadores particulares aplican las condiciones establecidas en el Artículo 6° de la Ley 1221 de 2008, el Decreto 884 de 2012 y la Ley 2088 de 2021.

El acuerdo de teletrabajo o contrato de trabajo en la modalidad de teletrabajo deberá indicar de manera especial:

1. Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo, y si es posible, de espacio.
2. Los días y los horarios en que el teletrabajador realizará sus actividades para efectos de delimitar la responsabilidad en caso de accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal.
3. Las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y el procedimiento de la entrega por parte del teletrabajador al momento de finalizar la modalidad de teletrabajo.
4. Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el teletrabajador.

PARÁGRAFO: En caso de contratar por primera vez a un teletrabajador, éste no podrá



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
BUREAU VERITAS
Certification



exigir posteriormente realizar sus actividades en las instalaciones del empleador, a no ser que las partes de común acuerdo modifiquen lo inicialmente pactado y en dado caso, dejaría de ser teletrabajador.

Si previamente existe un contrato de trabajo o vinculación laboral y las partes de común acuerdo optan por el teletrabajo, el acuerdo que firmen deberá contener los elementos descritos en el presente artículo y será anexado al contrato de trabajo o a la hoja de vida del colaborador.

ARTÍCULO 113. IGUALDAD DE TRATO. Los trabajadores y teletrabajadores de la Organización tendrán los mismos derechos, obligaciones y garantías. El teletrabajador no perderá ningún derecho por ostentar tal condición. La igualdad de trato abarca:

1. El derecho de los teletrabajadores a constituir o a afiliarse a las organizaciones que escojan
2. y a participar en sus actividades.
3. La protección de la discriminación en el empleo.
4. La protección en materia de seguridad social (Sistema General de Pensiones, Sistema General de Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales), de conformidad con lo previsto en la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifiquen o adicionen o en las disposiciones que regulen los regímenes especiales.
5. La remuneración.
6. La protección por regímenes legales de seguridad social.
7. El acceso a la formación.
8. La protección de la maternidad. Las teletrabajadoras tendrán derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma remuneración al término de la licencia de maternidad.
9. Respeto al derecho a la intimidad y privacidad del teletrabajador.

ARTÍCULO 114. EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS. Las necesidades técnicas del teletrabajador estarán dadas en función de las necesidades del trabajo encomendado, siendo requisitos mínimos los siguientes:

1. Un computador personal con las condiciones adecuadas para realizar las tareas encomendadas que puede o no ser suministrado por la Organización, dependiendo si el teletrabajador suministra un equipo personal para tal fin.
2. Una conexión de banda ancha con una velocidad adecuada y suficiente para las tareas que se lleven a cabo.
3. Una cuenta de correo electrónico.
4. Contar con un espacio adecuado para la ejecución de sus labores.
5. El resto de las condiciones técnicas necesarias para desempeñar el teletrabajo.

ARTÍCULO 115. A continuación, se listan los compromisos de las partes referente a los equipos, aplicaciones, documentación y suministros entregados por la Organización:



1. La Organización brindará las herramientas específicas (hardware /software) que considere necesarias para el desarrollo de las funciones e implementará las correspondientes medidas de control y acceso con el fin de garantizar la protección de datos y de los mismos equipos y aplicaciones entregadas. De igual forma, el teletrabajador deberá respetar lo contemplado en las leyes colombianas, así como las instrucciones por escrito que reciban de sus supervisores o jefes inmediatos.
2. El teletrabajador no podrá comunicar a terceros, salvo autorización expresa y escrita del empleador, o por orden de las autoridades competentes, la información que tenga sobre su trabajo, cuyo origen provenga del uso de tecnologías de la información que le haya suministrado su empleador, especialmente sobre los asuntos que sean de naturaleza reservada y/o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la Organización o a las personas a quienes se les presta el servicio, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.
3. De igual forma, el teletrabajador no podrá compartir los usuarios y/o contraseñas personales de la Organización que le hayan sido entregados con ocasión del teletrabajo contratado.
4. El teletrabajador deberá conservar, mantener y devolver en buen estado, salvo deterioro natural y razonable, en el momento en que la Organización lo solicite, los instrumentos, equipos informáticos y los útiles que se le haya facilitado para la prestación de sus servicios.
5. La Organización otorgará el reconocimiento de auxilio de conectividad para los teletrabajadores que devenguen menos de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en reemplazo del auxilio de transporte. En todo caso, los teletrabajadores solo tendrán derecho a recibir uno de estos auxilios, independiente de la modalidad de teletrabajo otorgado. El auxilio de conectividad será equivalente al auxilio de transporte vigente y no será constitutivo de salario, sin embargo, será base de liquidación de prestaciones sociales.

ARTÍCULO 116. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. Los teletrabajadores deben estar afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral. El pago de los aportes se debe efectuar a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA-. Los teletrabajadores en relación de dependencia, durante la vigencia de la relación laboral, serán afiliados por parte de la Organización al Sistema de Seguridad Social, salud, Pensiones y Riesgos laborales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, o las disposiciones que regulen los regímenes especiales, así como a las Cajas de Compensación Familiar en los términos y condiciones de la normatividad que regula dicha materia.

ARTÍCULO 117. OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN SEGURIDAD Y PREVISIÓN DE RIESGOS LABORALES. Serán obligaciones de las partes en materia de riesgos laborales en el teletrabajo.



De la Organización:

1. La Organización debe realizar la verificación de las condiciones del lugar destinado al teletrabajo para el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo con la asesoría de su Administradora de Riesgos Laborales.
2. Incorporar en el Reglamento Interno de Trabajo o mediante resolución las condiciones especiales para que opere el teletrabajo en la empresa privada.
3. Realizar y firmar acuerdo de teletrabajo o dependiendo del caso, contrato de trabajo en la modalidad de teletrabajo, incorporando las condiciones establecidas en el Artículo 3° del Decreto 884 de 2012.
4. Contar con una red de atención de urgencias en caso de presentarse un accidente o enfermedad del teletrabajador cuando esté trabajando.
5. Establecer las horas del día y los días de la semana en que el teletrabajador debe estar accesible y disponible para la Organización en el marco de la Jornada Laboral.
6. Implementar los correctivos necesarios con la asesoría de la Administradora de Riesgos Laborales que se presenten en el lugar de trabajo del teletrabajador.
7. Las obligaciones en Riesgos Laborales y en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG- SST-, definidas en la normatividad vigente, de conformidad con el Parágrafo 2°, Artículo 26, Ley 1562 de 2012.
8. Suministrar a los teletrabajadores equipos de trabajo seguros y medios de protección adecuados para la tarea a realizar y garantizar que los trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos informáticos y su prevención.
9. Informar y dar una copia al teletrabajador de la política de la Organización en materia de salud y seguridad en el trabajo.
10. Verificar que las condiciones locativas e higiénicas del lugar en que se va a desarrollar el teletrabajo cumplan con las condiciones mínimas establecidas por la Ley.

Del teletrabajador:

1. Diligenciar el formato de auto-reporte de Condiciones de Trabajo con el fin de determinar los peligros presentes en el lugar de trabajo sobre los cuales el empleador implementará los correctivos necesarios con la asesoría de su Administradora de Riesgos Laborales.
2. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la Organización y asistir periódicamente a los programas de promoción y prevención adelantados por la Administradora de Riesgos Laborales.
3. Referente al teletrabajo, las obligaciones del teletrabajador en Riesgos Laborales y en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) son las definidas por la normatividad vigente de conformidad con el Artículo 27 de la Ley 1562 de 2012.
4. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
5. Colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los empleadores.
6. Participar en la prevención de los riesgos laborales a través de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o como vigías ocupacionales.
7. Reportar los accidentes de trabajo de acuerdo con la legislación vigente.



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
BUREAU VERITAS
Certification



8. Utilizar los equipos y herramientas suministrados en forma adecuada y participar en los programas y actividades de promoción y prevención.
9. En general cumplir con todas las obligaciones establecidas en el Artículo 22 del Decreto 1295 de 1994.

ARTÍCULO 118. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DE LA ORGANIZACIÓN. Son responsabilidades de la Organización:

1. La seguridad del teletrabajador conforme a la legislación vigente.
2. El suministro a los teletrabajadores de equipos de trabajo seguros y medios de protección adecuados para la tarea a realizar y garantizar que los teletrabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos informáticos y su prevención.
3. Incluir al teletrabajador dentro del Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y permitirle la participación en las actividades del comité paritario.
4. Informar y dar una copia al teletrabajador de la política de la Organización en materia de salud y seguridad en el trabajo.

ARTÍCULO 119. TRABAJO EN CASA. El trabajo que, previa autorización y habilitación de la organización, el colaborador realice transitoriamente desde su casa o cualquier lugar distinto a las sedes de la Organización, con autorización previa de esta.

El trabajo en casa no se tomará como teletrabajo, por lo tanto, no requiere del cumplimiento de los requisitos enunciados previamente, únicamente se requiere el acuerdo entre el colaborador y la Organización y el aviso por parte de la Organización a la ARL de dicha novedad.

PARÁGRAFO: El empleado que por situaciones excepcionales requiera realizar sus labores bajo la modalidad de trabajo en casa, deberá presentar una solicitud al área de Recursos Humanos en la que manifieste los motivos que la fundamentan. El plazo para que la Organización determine su procedencia será de 5 días hábiles. De serle concedida la solicitud, la Organización procederá a comunicarle al trabajador las condiciones para laborar desde casa y le notificará a la ARL de la situación.

ARTÍCULO 120. DESCONEXIÓN LABORAL: La Organización respetará a todos los colaboradores su Derecho Fundamental a la Desconexión Laboral. En ese sentido y en virtud de la Ley 2191 de 2022 la Organización estableció una Política de Desconexión Laboral la cual es de obligatorio cumplimiento para la Organización y sus colaboradores.

CAPÍTULO XXVII

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
BUREAU VERITAS
Certification



ARTÍCULO 121. La Sociedad cuenta con un Sistema de Gestión Integrado (SGI), con los siguientes roles y responsabilidades:

Estratégico

1. Asignar recursos financieros, logísticos, tecnológicos y humanos para el desarrollo del sistema de gestión integral.
2. Participar activamente en el diseño, revisión y/o aprobación de la documentación del sistema de gestión integral a nivel estratégico.
3. Planear e implementar en los procesos internos a cargo; los estándares del sistema de gestión integral a través de los lineamientos determinados por la política integral.
4. Presentar los logros y resultados (rendición de cuentas) ante los entes establecidos y/o partes interesadas.
5. Evaluar el desempeño en el sistema de gestión integral del personal bajo su cargo; validando el grado de participación y proponiendo planes de mejora (cuando aplique).
6. Participar y/o responder ante los entes gubernamentales y demás partes interesadas, frente a los criterios del sistema de gestión integral.
7. Cumplir la normatividad legal y otros requisitos aplicables concernientes al sistema de gestión integral.
8. Promover y/o gestionar espacios, mecanismos que garanticen la consulta y participación e integración de los colaboradores a cargo.
9. Participar en todas las actividades de capacitación, campañas, talleres, promoción, prevención entre otros; que la organización programe frente al sistema de gestión.
10. Procurar el cuidado integral de su salud, haciendo uso apropiado de los elementos de protección personal, acatar las señales, avisos, procedimientos y estándares de trabajo seguro.
11. Procurar el cuidado y protección del medio ambiente, implementado los controles establecidos en los programas ambientales.
12. Informar sobre la conformidad de los procesos, realizar alertas y establecer recomendaciones y/o acciones de mejora sobre los procesos de la organización.
13. Preparar y establecer planes de control, mitigación, reacción ante posibles escenarios de emergencia.
14. Asegurar las condiciones de seguridad para ejecutar las actividades de su personal a cargo
15. Suspender e informar las condiciones inseguras y/o comportamientos peligrosos en los lugares de trabajo y presentar sugerencias para su corrección.
16. Reportar y participar en la investigación de incidentes/accidentes, según el procedimiento interno.
17. Participar activamente en las auditorías internas/externas programas e inopinadas.
18. Pertenecer al comité de seguridad vial.
19. Ser garante de los estándares de seguridad vial desde su injerencia.

Gestión



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



1. Participar activamente en el diseño, revisión y/o aprobación de la documentación del sistema de gestión integral a nivel estratégico.
2. Planear e implementar en los procesos internos a cargo; los estándares del sistema de gestión integral a través de los lineamientos determinados por la política integral.
3. Cumplir la normatividad legal y otros requisitos aplicables concernientes al sistema de gestión integral.
4. Promover y/o gestionar espacios, mecanismos que garanticen la consulta y participación e integración de los colaboradores a cargo.
5. Participar en todas las actividades de capacitación, campañas, talleres, promoción y prevención, entre otros; que la organización programe frente al sistema de gestión.
6. Procurar el cuidado integral de su salud, haciendo uso apropiado de los elementos de protección personal, acatar las señales, avisos, procedimientos y estándares de trabajo seguro.
7. Procurar el cuidado y protección del medio ambiente, implementado los controles establecidos en los programas ambientales.
8. Informar sobre la conformidad de los procesos, realizar alertas y establecer recomendaciones y/o acciones de mejora sobre los procesos de la organización.
9. Suspender e informar las condiciones inseguras y/o comportamientos peligrosos en los lugares de trabajo y presentar sugerencias para su corrección.
10. Reportar y participar en la investigación de incidentes/accidentes, según el procedimiento interno.
11. Participar activamente en las auditorías internas/externas programas e inopinadas.
12. Presentar los logros y resultados (rendición de cuentas) ante el jefe inmediato y/o partes interesadas.
13. Evaluar el desempeño en el sistema de gestión integral del personal bajo su cargo; validando el grado de participación y proponiendo planes de mejora (cuando aplique).
14. Asegurar las condiciones de seguridad para ejecutar las actividades de su personal a cargo.
15. Ser garante de los estándares de seguridad vial desde su injerencia.

Táctico

1. Participar activamente en el diseño y revisión de la documentación del sistema de gestión integral.
2. Ejecutar los estándares del sistema de gestión integral a través de los lineamientos determinados por la política integral.
3. Cumplir la normatividad legal y otros requisitos aplicables concernientes al sistema de gestión integral.
4. Participar en todas las actividades de capacitación, campañas, talleres, promoción, prevención, entre otros; que la organización programe frente al sistema de gestión.
5. Procurar el cuidado integral de su salud, haciendo uso apropiado de los elementos de protección personal, acatar las señales, avisos, procedimientos y estándares de trabajo seguro.



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



6. Procurar el cuidado y protección del medio ambiente, implementado los controles establecidos en los programas ambientales.
7. Informar sobre la conformidad de los procesos, realizar alertas y establecer recomendaciones y/o acciones de mejora sobre los procesos de la organización.
8. Suspender e informar las condiciones inseguras y/o comportamientos peligrosos en los lugares de trabajo y presentar sugerencias para su corrección.
9. Reportar y participar en la investigación de incidentes/accidentes, según el procedimiento interno.
10. Participar activamente en las auditorías internas/externas programadas e inopinadas.
11. Participar de las actividades de formación configuradas para fortalecer los comportamientos seguros según el actor vial.
12. Ser garante de los estándares de seguridad vial desde su injerencia.

Operativo

1. Ejecutar los estándares del sistema de gestión integral a través de los lineamientos determinados por la política integral.
2. Cumplir la normatividad legal y otros requisitos aplicables concernientes al sistema de gestión integral.
3. Participar en todas las actividades de capacitación, campañas, talleres, promoción, prevención, entre otros; que la organización programe frente al sistema de gestión.
4. Procurar el cuidado integral de su salud, haciendo uso apropiado de los elementos de protección personal, acatar las señales, avisos, procedimientos y estándares de trabajo seguro.
5. Procurar el cuidado y protección del medio ambiente, implementado los controles establecidos en los programas ambientales.
6. Informar sobre la conformidad de los procesos, realizar alertas y establecer recomendaciones y/o acciones de mejora sobre los procesos de la organización.
7. Suspender e informar las condiciones inseguras y/o comportamientos peligrosos en los lugares de trabajo y presentar sugerencias para su corrección.
8. Reportar y participar en la investigación de incidentes/accidentes, según el procedimiento interno.
9. Participar activamente en las auditorías internas/externas programadas e inopinadas.
10. Ser garante de los estándares de seguridad vial desde su injerencia.

Aprendiz

1. Ejecutar los estándares del sistema de gestión integral a través de los lineamientos determinados por la política integral.
2. Cumplir la normatividad legal y otros requisitos aplicables concernientes al sistema de gestión integral.



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



3. Participar en todas las actividades de capacitación, campañas, talleres, promoción, prevención, entre otros; que la organización programe.
4. Procurar el cuidado integral de su salud, haciendo uso apropiado de los elementos de protección personal, acatar las señales, avisos, procedimientos y estándares de trabajo seguro.
5. Procurar el cuidado y protección del medio ambiente, implementado los controles establecidos en los programas ambientales.
6. Informar sobre la conformidad de los procesos, realizar alertas y establecer recomendaciones y/o acciones de mejora sobre los procesos de la organización.
7. Suspender e informar las condiciones inseguras y/o comportamientos peligrosos en los lugares de trabajo y presentar sugerencias para su corrección.
8. Reportar y participar en la investigación de incidentes/accidentes, según el procedimiento interno.
9. Participar activamente en las auditorías internas/externas programadas e inopinadas.
10. Ser garante de los estándares de seguridad vial desde su injerencia.

CAPÍTULO XVIII

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV)

ARTÍCULO 122. OBJETO: El presente capítulo tiene por objeto establecer las disposiciones internas relacionadas con la adopción, implementación, ejecución, seguimiento y cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV, como instrumento orientado a la prevención de siniestros viales, la protección de la vida, la integridad física y la salud de los colaboradores, usuarios y terceros, así como a la mitigación de riesgos asociados a la actividad de transporte desarrollada por la Organización.

ARTÍCULO 123. MARCO NORMATIVO: El Plan Estratégico de Seguridad Vial se adopta y desarrolla en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1503 de 2011, la Ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito Terrestre, la Resolución 40595 de 2022, expedida por el Ministerio de Transporte, y demás normas concordantes, complementarias o que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

ARTÍCULO 124. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Las disposiciones contenidas en el presente capítulo son de obligatorio cumplimiento para todos los colaboradores de la Organización, cualquiera sea la modalidad de su vinculación, especialmente conductores, personal operativo, administrativo, contratistas, aprendices y terceros que, en desarrollo de sus funciones, conduzcan, operen, supervisen o interactúen con vehículos al servicio de la Organización.

ARTÍCULO 125. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL: La Organización cuenta con un Sistema de Gestión Integral certificado en las normas referentes a Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001, medio ambiente ISO 14001, calidad ISO 9001 y Seguridad Vial ISO 39001. La integración de estas normas y recursos evita duplicidades, mejora la eficiencia, la reputación y cumplimiento normativo de la Organización ofreciendo una visión global y coherente de sus operaciones.

ARTÍCULO 126. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: Son obligaciones de la Organización, en relación con el Plan Estratégico de Seguridad Vial, las siguientes:



- a. Diseñar, implementar, mantener y actualizar el PESV conforme a la normatividad vigente resolución 20223040040595 del 2 de Julio de 2022.
- b. Promover en la comunidad de la Organización la formación de hábitos, comportamientos interdependientes y conductas seguras en la vía; y en consecuencia, la formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones en situaciones de desplazamiento o de uso de las vías para el cumplimiento de los objetivos en materia de seguridad vial.

ARTÍCULO 127. OBLIGACIONES DE LOS COLABORADORES: Son obligaciones de los colaboradores, en especial de los conductores:

- a. Cumplir estrictamente las normas de tránsito y las disposiciones del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
- b. Conducir los vehículos asignados con la debida diligencia, precaución y responsabilidad.
- c. Abstenerse de conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o medicamentos que afecten la capacidad de conducción.
- d. No utilizar teléfonos móviles, dispositivos electrónicos u otros elementos que generen distracción durante la conducción, salvo los sistemas autorizados por la Organización.
- e. Respetar los límites de velocidad y las rutas autorizadas.
- f. Reportar de manera inmediata cualquier incidente, accidente, falla mecánica o condición de riesgo del vehículo, la vía o las personas.
- g. Asistir y participar activamente en las capacitaciones y actividades programadas en materia de seguridad vial.
- h. Renovar oportunamente la licencia de conducción, cumpliendo e informando en la Organización cualquier restricción proveniente de los exámenes médicos psicosenométricos.

ARTÍCULO 128. PROHIBICIONES: Se prohíbe expresamente a los conductores:

- a. Conducir de forma imprudente, temeraria o negligente.
- b. Manipular teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos durante la conducción.
- c. Exceder los límites de velocidad establecidos por la Ley o por la Organización.
- d. Alterar, manipular o desactivar dispositivos de seguridad, control o monitoreo de los vehículos.
- e. Conducir vehículos de la Organización sin la debida autorización o sin cumplir los requisitos legales y empresariales.

ARTÍCULO 129. REPORTE E INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS VIALES: Todo incidente o accidente de tránsito ocurrido en desarrollo de la actividad laboral deberá ser reportado de manera inmediata a la Organización. Dichos eventos serán investigados conforme a los procedimientos internos y a la normatividad aplicable, con el fin de identificar causas, adoptar medidas correctivas y preventivas, y evitar su repetición.

ARTÍCULO 130. MEDIDAS DISCIPLINARIAS: El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente capítulo del Plan Estratégico de Seguridad Vial o de las normas de tránsito, constituye falta disciplinaria y dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en el presente Reglamento Interno de Trabajo, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles o penales a que haya lugar.



ARTÍCULO 131. DIVULGACIÓN Y CUMPLIMIENTO: La Organización garantizará la divulgación del Plan Estratégico de Seguridad Vial y del presente capítulo a todos sus colaboradores, quienes declaran conocerlo y se obligan a cumplirlo en su integridad como parte esencial de sus deberes contractuales y reglamentarios.

CAPÍTULO XXIX

CREDENCIALES Y CARNÉ

ARTÍCULO 132. Todos los colaboradores contarán con un carné de identificación que lo acreditará como colaborador de la Organización, el cual contendrá:

1. Nombres y Apellidos.
2. Cargo.
3. RH.

ARTÍCULO 133. Los operadores de los vehículos alimentadores, para poder operar, deben estar provistos de una credencial expedida por la Organización y autorizada por la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada - METRO DE MEDELLÍN LTDA. La idoneidad de los operadores se demostrará mediante la credencial, que será expedida por un período de un (1) año renovable, previo el cumplimiento de los requisitos contenidos en el capítulo II Condiciones de Admisión Artículo 2°. Además, deberá acreditar el cumplimiento de:

1. Licencia de conducción expedida por el Ministerio de Transporte en la categoría correspondiente para la prestación del Servicio Público de Pasajeros.
2. Certificación de capacitación o reentrenamiento en el sistema que cumpla con el programa de entrenamiento establecido por la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada - METRO DE MEDELLÍN LTDA., y realizado por la Organización.
3. Aprobación de los demás exámenes técnicos que la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada - METRO DE MEDELLÍN LTDA. considere.
4. Estar a paz y salvo o tener acuerdo de pago con los Organismos de Tránsito en lo que se refiere a comparendos.

CAPÍTULO XXX

PUBLICACIÓN Y VIGENCIA DE ESTE REGLAMENTO

ARTÍCULO 134. La Organización seguirá el siguiente procedimiento para publicar y actualizar su Reglamento Interno de Trabajo:

1. Debe publicarse el RIT en una cartelera de la Organización, y enviarse una circular interna señalando el contenido del nuevo RIT, la modificación efectuada y la fecha en la cual entrará en vigencia.



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification



2. Deberá otorgar un periodo de quince (15) días hábiles para el pronunciamiento de los trabajadores sobre la modificación al RIT.
3. Una vez agotado este plazo, el empleador debe fijar dos (1) copia legible del nuevo RIT en el lugar de trabajo, y publicarlo digitalmente. Si existen varios lugares de trabajo de separados, solamente es necesario fijar el reglamento físicamente en uno de estos lugares y publicarlo en un medio virtual.

Adicionalmente, la empresa podrá cargar el reglamento de trabajo en la página web de la empresa o enviarlo a los trabajadores por correo electrónico.

ARTÍCULO 135. Desde la fecha en que entre en vigencia el presente Reglamento se tiene como único vigente para la Organización y sus colaboradores.

ARTÍCULO 136. DEROGACIÓN DE NORMAS ANTERIORES: A partir de la publicación del este Reglamento Interno de Trabajo quedarán derogadas las disposiciones contrarias a este reglamento.

ARTÍCULO 137. CLÁUSULAS INEFICACES: No producen ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las condiciones del colaborador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales, los cuales sustituyen las disposiciones del Reglamento en cuanto fueren más favorables al colaborador.

MARTÍN LEONARDO HERNÁNDEZ PATIÑO

C.C. 16.758.076

Gerente General

SISTEMA ALIMENTADOR ORIENTAL S.A.S.

NIT. 900566324-5



ISO 39001: 2012

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

BUREAU VERITAS
Certification

